

Datei: eml/bagheri-aichholz-rueckforderung.eml

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | theresia.bagheri-aichholz@kanzlei-huber-stein.at                              |
| An      | t.spethmann@skp-rechtsanwaelte.de                                             |
| Kopie   | r.bischof-hellberg@schloss-bischof.de                                         |
| Datum   | Mon, 14 Apr 2025 09:42:17 +0200                                               |
| Betreff | Forderung auf Rückzahlung der Anzahlung — Mercedes-Benz 300 SL, KV 03.03.2025 |

Sehr geehrter Herr Dr. Spethmann,

ich nehme Bezug auf das Schreiben meiner Mandantin, Frau Theresia Bagheri-Aichholz, Wien, vom 10. April 2025 sowie auf den zwischen Ihrer Mandantin (Dr. Reinhart Bischof-Hellberg) und meiner Mandantin am 03. März 2025 abgeschlossenen Kaufvertrag über den Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (Bj. 1955, Fahrgestell-Nr. 198.040.55XXXXX).

Meine Mandantin hat am 05. März 2025 eine vertraglich vereinbarte Anzahlung von 600.000,00 EUR (in Worten: sechshunderttausend Euro) auf das Konto Ihres Mandanten geleistet (IBAN DE88 3806 0186 0000 1234 56, Buchungsbeleg anbei).

Wie mir von Ihrer Kanzlei bereits mitgeteilt wurde, hat Ihr Mandant das vertragsgegenstaendliche Fahrzeug am 28. März 2025 an einen Dritten (Herrn Heinz-Albrecht Trappenfels, Hamburg) geliefert. Damit ist die Erfüllung des Kaufvertrags gegenüber meiner Mandantin gemäß § 275 Abs. 1 BGB unmöglich geworden.

Mit Schreiben vom 10. April 2025 hat meine Mandantin den Ruecktritt vom Kaufvertrag erklärt (§§ 326 Abs. 5, 323 BGB). Gleichzeitig fordere ich hiermit — und zum wiederholten Male — die Rückzahlung der Anzahlung von 600.000,00 EUR binnen 14 Tagen ab Zugang dieses Schreibens, also bis spaetestens zum 28. April 2025.

Rechtsgrundlage:

- § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB (Leistungskondiktion)
- § 346 BGB (Ruecktrittsfolge)
- § 818 Abs. 1 BGB (Nutzungsherausgabe seit 05.03.2025)

Sollte bis zu diesem Datum keine Zahlung eingehen, werde ich meiner Mandantin empfehlen, Klage vor dem Landgericht Bonn zu erheben. Kosten des Klageverfahrens werden zu Lasten Ihres Mandanten gehen.

Ich bitte um schriftliche Bestätigung des Empfangs dieses Schreibens bis zum 18. April 2025.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

Dr. Hilde Huber-Stein  
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Zivilrecht  
Kanzlei Huber-Stein & Partner  
Schubertring 8, 1010 Wien (Oesterreich)  
Tel.: +43 1 5122 3344  
E-Mail: theresia.bagheri-aichholz@kanzlei-huber-stein.at

Quellen:

§ 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>

§ 275 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/275.html>

§ 326 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/326.html>

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Von     | s.drosselberg@kanzlei-drosselberg-harms.de                                  |
| An      | t.spethmann@skp-rechtsanwaelte.de                                           |
| Datum   | Thu, 22 Jan 2026 14:15:33 +0100                                             |
| Betreff | Insolvenzanfechtung AG Hamburg 67 IN 88/26 — Aufforderung zur Stellungnahme |

Sehr geehrter Herr Dr. Spethmann,

in der Insolvenzsache Heinz-Albrecht Trappenfels (AG Hamburg 67 IN 88/26) bin ich als Insolvenzverwalterin bestellt (Beschluss AG Hamburg v. 15.10.2025).

Mit Schriftsatz vom 20. Januar 2026 habe ich Anfechtungsklage gegen Ihren Mandanten, Herrn Dr. Reinhart Bischof-Hellberg, Bonn, beim Amtsgericht Hamburg eingereicht (Anlage: Klageschrift). Der Streitwert betraefragt vorlaeufig 750.000,00 EUR (nach Verrechnung des Kaufpreisanspruchs Ihres Mandanten).

Gegenstands der Anfechtung sind:

1. Die Übereignung des Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (Bj. 1955) am 28. März 2025 (§§ 133 Abs. 1 InsO — Vorsatzanfechtung)
2. Die Kaufpreiszahlung von 850.000,00 EUR (18.03.2025) und 200.000,00 EUR (01.04.2025) (§ 130 InsO — kongruente Deckung, hilfsweise § 133 InsO)

Rechtsfolge: Rueckgewaehranspruch der Insolvenzmasse gemäß § 143 Abs. 1 InsO. Da das Fahrzeug durch Brand vernichtet wurde, ist Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB in Höhe von 1.800.000,00 EUR geschuldet, abzueglich des wiederauflebenden Kaufpreisanspruchs Ihres Mandanten von 1.050.000,00 EUR, mithin 750.000,00 EUR.

Ich fordere Sie auf, bis zum 15. Februar 2026 mitzuteilen:

- a) Ob Ihr Mandant bereit ist, sich aussergerichtlich zu einigen;
- b) Falls ja, zu welchen Konditionen.

Sollte bis zum 15. Februar 2026 keine Antwort erfolgen, werde ich das Amtsgericht um Terminsbestimmung für die muendliche Verhandlung ersuchen.

Ferner weise ich darauf hin, dass ich zeitgleich beim Insolvenzgericht (AG Hamburg) die Eintragung einer Rueckgewaehrvormerkung auf das Grundbuch des Schlosses Bischof-Hellberg beantrage.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

RAin Dr. Sigrid Drosselberg  
Fachanwaeltin für Insolvenz- und Sanierungsrecht  
Insolvenzverwalterin in der Sache Trappenfels (AG Hamburg 67 IN 88/26)  
Kanzlei Drosselberg & Harms  
Ballindamm 39, 20095 Hamburg  
Tel.: +49 40 3455-7890  
E-Mail: s.drosselberg@kanzlei-drosselberg-harms.de

Quellen:

- § 133 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/133.html>  
§ 143 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/143.html>  
§ 818 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/818.html>

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | t.spethmann@skp-rechtsanwaelte.de                                               |
| An      | helena.renkert@zahnarztpraxis-renkert-bonn.de                                   |
| Datum   | Tue, 17 Mar 2026 11:07:45 +0100                                                 |
| Betreff | AnfG-Klage LG Bonn 4 O 188/26 — Dringende Benachrichtigung und Beratungsauftrag |

Sehr geehrte Frau Dr. Renkert,

in der Sache Ihres Vaters, Dr. Reinhart Bischof-Hellberg, nehme ich Bezug auf unsere Telefongespraeche vom 13. und 16. März 2026.

Ich muss Sie über folgendes in Kenntnis setzen:

Das Trappenfels-Erbenkonsortium hat am 12. März 2026 beim Landgericht Bonn (Az. LG Bonn 4 O 188/26) eine Anfechtungsklage nach dem Anfechtungsgesetz (AnfG) gegen Sie erhoben. Gegenstand der Klage sind die sechs historischen Sportwagen, die Ihnen Ihr Vater am 15. Januar 2024 durch notariellen Schenkungsvertrag (Notar Dr. Wilhelm Schroeter-Lenz, UR Nr. 2024/042) uebertragen hat:

1. Porsche 356 B Coupé, Bj. 1962 (Schaetzwert ca. 180.000 EUR)
2. Ferrari 250 GT Berlinetta, Bj. 1961 (Schaetzwert ca. 950.000 EUR)
3. Alfa Romeo Giulietta Sprint, Bj. 1957 (Schaetzwert ca. 85.000 EUR)
4. Jaguar E-Type Serie 1, Bj. 1963 (Schaetzwert ca. 210.000 EUR)
5. BMW 507 Roadster, Bj. 1958 (Schaetzwert ca. 1.350.000 EUR)
6. Lancia Aurelia B24 Spider, Bj. 1955 (Schaetzwert ca. 320.000 EUR)

Die Klaeger stuetzen sich auf § 4 AnfG (unentgeltliche Leistung, Vier-Jahres-Frist) und hilfsweise auf § 3 AnfG (vorsaeztliche Glaebigerbenechteiligung).

Was Sie jetzt tun müssen:

1. UNVERZÜGLICH: Stellen Sie alle Unterlagen zusammen, die belegen, dass Sie für die Fahrzeuge eine Gegenleistung erbracht haben oder erbringen (z.B. Pflegeleistungen für Ihren Vater, Arztbegleitungen, Haushaltshilfe). Jeder Beleg zaehlt — Terminkalender, Arztunterlagen, Zeugenaussagen.
2. Prüfe Sie, ob alle sechs Fahrzeuge noch in Ihrem Besitz sind. Falls eines oder mehrere veraeuessert wurden, teilen Sie mir bitte den Verkaeuerloese und Verbleib des Erloeses mit.
3. Sichern Sie die Fahrzeuge gegen Zugriff Dritter. Bis zur Entscheidung des Gerichts sollten Sie keine der Fahrzeuge veraeuessern.

Ich uebernehme Ihre Vertretung im Verfahren LG Bonn 4 O 188/26 gern, sofern Sie mir hiermit einen entsprechenden Auftrag erteilen. Bitte kontaktieren Sie mich bis spaetestens Freitag, 20. März 2026, telefonisch (+49 228 9876-0) oder per E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Tilman Spethmann  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht und Zivilrecht  
Spethmann, Kaltenbach & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft mbB  
Kaiserstrasse 14, 53113 Bonn  
Tel.: +49 228 9876-0  
E-Mail: t.spethmann@skp-rechtsanwaelte.de

Quellen:

§ 3 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/3.html>

§ 4 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/4.html>

§ 11 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/11.html>

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | t.spethmann@skp-rechtsanwaelte.de                                               |
| An      | info@schmiedeknecht-restaurations-kg.de                                         |
| Kopie   | volksbank-bonn-legal@volksbank-bonn.de                                          |
| Datum   | Thu, 29 May 2025 10:23:15 +0200                                                 |
| Betreff | Rückforderung Zahlung 78.000 EUR — Anweisung Dr. Bischof-Hellberg (angefochten) |

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Rechtsanwalt und vertrete Herrn Dr. Reinhart Bischof-Hellberg,  
Schloss Bischof-Hellberg, 53177 Bonn, in der nachfolgend beschriebenen Sache.

Am 15. April 2025 erteilte mein Mandant seiner Hausbank, der Volksbank Bonn,  
eine Anweisung (im Sinne des § 783 BGB), einen Betrag von 78.000,00 EUR  
auf Ihr Konto zu ueberweisen. Die Gutschrift bei Ihnen erfolgte am 16. April 2025.

Mein Mandant hat diese Anweisung am 20. Mai 2025 gegenüber der Volksbank Bonn  
wegen eines Irrtums nach § 119 Abs. 1 BGB angefochten. Der Irrtum bestand darin,  
dass mein Mandant bei Erteilung der Anweisung irrtuemlicherweise annahm,  
die Anweisung gehe an die Riedering Klassik-Service GmbH, Köln-Braunsfeld,  
mit der er einen Werkauftrag geschlossen hatte. Tatsächlich wurde aufgrund  
eines Missversstaendnisses beim Erstellen des Ueberweisungsauftrags Ihre  
Kontoverbindung verwendet.

Mit Wirkung der Anfechtungserklaerung ist die Anweisung gemäß § 142 Abs. 1 BGB  
als von Anfang an nichtig anzusehen.

Die Volksbank Bonn wird daher in Kuerze eine Rückforderung in Höhe von 78.000,00 EUR  
gegen Ihr Unternehmen geltend machen, gestuetzt auf § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB  
(Leistungskondiktion — Zahlung ohne rechtlichen Grund).

Ich fordere Sie auf, uns bis zum 15. Juni 2025 mitzuteilen:

1. Wurde der Betrag von 78.000,00 EUR für Werkleistungen an dem Mercedes-Benz 300 SL  
(Bj. 1955) des Dr. Bischof-Hellberg verwendet? Falls ja, welche Leistungen wurden  
in welchem Umfang erbracht?
2. Haben Sie mit Dr. Bischof-Hellberg oder einer seiner Beauftragten einen  
Werkvertrag abgeschlossen? Falls ja, bitte Zusendung einer Kopie.
3. Sind Sie bereit, den Betrag freiwillig zurueckzuzahlen — gegen Erstellung und  
Uebersendung einer korrekten Rechnung an die richtige Adresse?

Ich weise darauf hin, dass ein etwaiger Werkvertragsanspruch Ihrerseits gegenüber  
Dr. Bischof-Hellberg durch die Anfechtung nicht automatisch erloescht, jedoch  
gesondert zu klären ist.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Tilman Spethmann  
Rechtsanwalt  
Spethmann, Kaltenbach & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft mbB  
Kaiserstrasse 14, 53113 Bonn  
Tel.: +49 228 9876-0  
E-Mail: t.spethmann@skp-rechtsanwaelte.de

Quellen:

§ 119 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/119.html>

§ 783 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/783.html>

§ 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>

§ 142 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/142.html>

Tabellenblatt: Sportwagen-Matrix

Bereicherungs-Zuordnungsmatrix — Sechs Sportwagen (Übertragung 15. Jan. 2024)

Schuldner: Dr. Reinhart Bischof-Hellberg | Empfängerin: Helena Bischof-Renkert | Gläubiger:  
Trappenfels-Erbenkonsortium

Fahrzeug  
Bj.  
Wert Jan. 2024 (EUR)  
Übertrag.-datum  
Gegenleistung  
§ 4 AnfG (4J.)  
§ 3 AnfG (10J.)  
Anfecht. bis  
Status

Porsche 356 B Coupé  
1962  
180000  
15.01.2024  
Keine  
Ja  
Ja  
15.01.2028  
Anfechtbar

Ferrari 250 GT Berlinetta

1961

950000

15.01.2024

Keine

Ja

Ja

15.01.2028

Anfechtbar

---

Alfa Romeo Giulietta Sprint

1957

85000

15.01.2024

Keine

Ja

Ja

15.01.2028

Anfechtbar

---

Jaguar E-Type Serie 1

1963

210000

15.01.2024

Keine

Ja

Ja

15.01.2028

Anfechtbar

---



BMW 507 Roadster

1958

1350000

15.01.2024

Keine

Ja

Ja

15.01.2028

Anfechtbar

---

Lancia Aurelia B24 Spider

1955

320000

15.01.2024

Keine

Ja

Ja

15.01.2028

Anfechtbar

---

GESAMT SCHENKUNGSWERT

3095000

---

Hinweise

---

§ 4 AnfG Frist: 4 Jahre ab Übertragung → bis 15.01.2028

---

§ 3 AnfG Frist: 10 Jahre ab Übertragung → bis 15.01.2034

---

Klage erhoben (LG Bonn 4 O 188/26): 12.03.2026 — innerhalb beider Fristen RECHTZEITIG

---

Tabellenblatt: Saldotheorie-Wert

|  |                                                                                                        |                                  |              |                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
|  | Wertberechnung<br>Saldotheorie —<br>Doppelverkauf<br>Mercedes-Benz 300<br>SL Gullwing                  |                                  |              |                                  |
|  | Az. LG Bonn 16 O<br>211/26   RA Dr.<br>Tilman Spethmann  <br>Spethmann,<br>Kaltenbach &<br>Partner mbB |                                  |              |                                  |
|  | A. LEISTUNGEN IM<br>KAUFVERTRAG<br>(Bischof-Hellberg /<br>Bagheri-Aichholz)                            |                                  |              |                                  |
|  | Position                                                                                               | Beteiligter                      | Betrag (EUR) | Rechtsgrundlage                  |
|  | Anzahlung<br>Bagheri-Aichholz<br>(05.03.2025)                                                          | Theresia<br>Bagheri-Aichholz     | 600000       | § 812 Abs. 1 S. 1 1.<br>Alt. BGB |
|  | Lieferung Mercedes<br>300 SL (nicht erfolgt)                                                           | Dr. Reinhart<br>Bischof-Hellberg | 0            | § 275 Abs. 1 BGB —<br>Unmöglich  |
|  | Anzahlung<br>Trappenfels<br>(18.03.2025)                                                               | Heinz-Albrecht<br>Trappenfels    | 850000       | Kaufvertrag<br>14.03.2025        |
|  | Teilzahlung<br>Trappenfels<br>(01.04.2025)                                                             | Heinz-Albrecht<br>Trappenfels    | 200000       | Teilerfüllung                    |
|  | Fahrzeugübereignun<br>g (28.03.2025)                                                                   | Dr. Reinhart<br>Bischof-Hellberg | 1800000      | §§ 929, 433 BGB                  |
|  | B. SALDO-BERECH<br>NUNG (§ 812 BGB<br>— Rückforderungsan<br>spruch)                                    |                                  |              |                                  |
|  | Rückforderung<br>Bagheri-Aichholz<br>(Anzahlung)                                                       |                                  | 600000       |                                  |
|  | Abzgl.<br>Gegenleistung<br>Bischof-Hellberg<br>(Lieferung)                                             |                                  | 0            |                                  |
|  | SALDO Anspruch<br>Bagheri-Aichholz<br>gegen<br>Bischof-Hellberg                                        |                                  | 600000       |                                  |
|  | Nutzungen § 818<br>Abs. 1 BGB (4 %<br>p.a. BGH)                                                        |                                  | 24000        |                                  |

|  |                                                                       |  |         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
|  | Verzugszinsen ab 10.04.2025 (5 % üb. Basiszinssatz)                   |  | 30000   |  |
|  | C. INSO-ANFECHTUNG — WERTBERECHNUNG (§§ 143 InsO, 818 Abs. 2 BGB)     |  |         |  |
|  | Fahrzeugwert bei Übereignung (28.03.2025)                             |  | 1800000 |  |
|  | Wertersatz bei erfolgreicher Anfechtung (§ 818 Abs. 2 BGB)            |  | 1800000 |  |
|  | Gegenanspruch Bischof-Hellberg (§ 144 InsO — Kaufpreis)               |  | 1050000 |  |
|  | NETTO-Rückgewährpflicht Insolvenzmasse                                |  | 750000  |  |
|  | Restkaufpreisforderung Bischof-Hellberg (Insolvenzforderung §38 InsO) |  | 750000  |  |

## Tabellenblatt: Fristen-Uebersicht

Fristen-Übersicht — Alle Ansprüche (Bereicherungsrecht, InsO, AnfG)

Anspruch / Norm

Entstehung Anspruch

Verjährungs-Beginn

Verjährungs-Ende

Klage / Antrag

Status

§ 812 BGB — Bagheri-Aichholz ./ Bischof (600.000 EUR)

28.03.2025

31.12.2025

31.12.2028

01.02.2026

Rechtzeitig

§ 346 BGB — Rücktritt Bagheri-Aichholz ./.. Bischof

10.04.2025

31.12.2025

31.12.2028

01.02.2026

Rechtzeitig

---

§ 812 BGB — Volksbank ./.. Schmiedeknecht (78.000 EUR)

20.05.2025

31.12.2025

31.12.2028

Noch ausstehend

Offen

---

§ 675u BGB — Bischof ./.. Volksbank Bonn

20.05.2025

31.12.2025

31.12.2028

Noch ausstehend

Offen

---

§ 130 InsO — Kongruente Deckung

28.03.2025

15.10.2025

15.10.2028

20.01.2026

Tatbest. n. erfüllt

---

§ 133 InsO — Vorsatzanfechtung (10 J.)

28.03.2025

15.10.2025

28.03.2035

20.01.2026

Vorsatz strittig

---

§ 146 InsO — Verjährung Anfechtungsanspruch

15.10.2025

15.10.2025

15.10.2028

20.01.2026

Rechtzeitig

---

§ 4 AnfG — Unentgeltliche Leistung (4 J.)

15.01.2024

12.03.2026

15.01.2028

12.03.2026

Rechtzeitig

---

§ 3 AnfG — Vorsätzliche Benachteiligung (10 J.)

15.01.2024

12.03.2026

15.01.2034

12.03.2026

Rechtzeitig

---

§ 15 AnfG — Verjährung Anfechtung

12.03.2026

12.03.2026

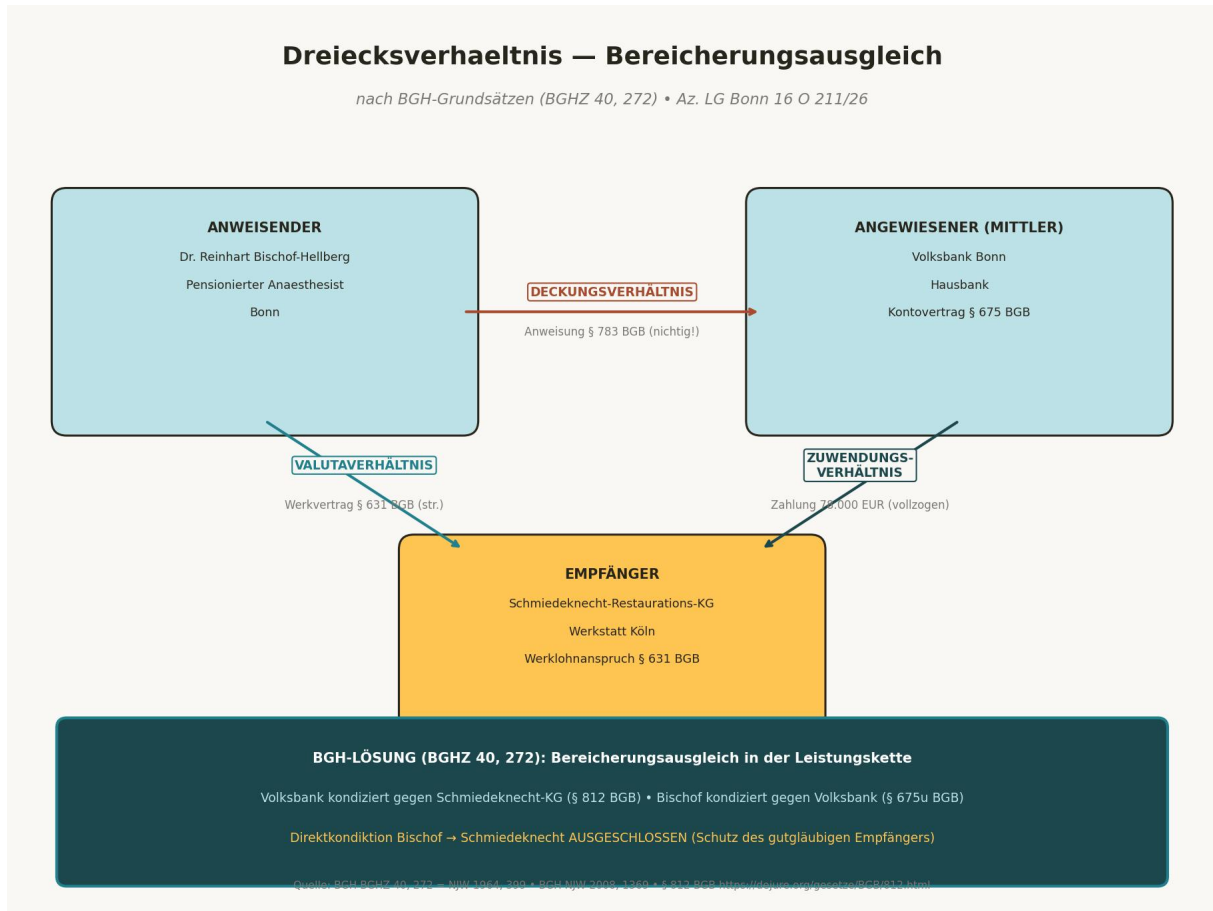
12.03.2029

12.03.2026

Rechtzeitig

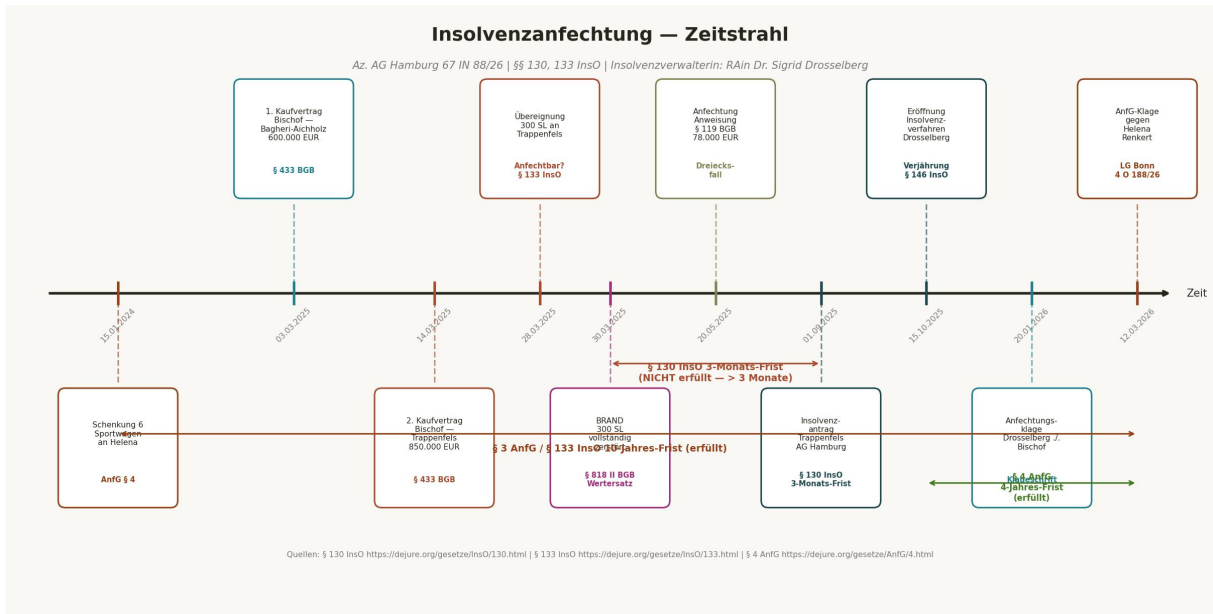
---

Datei: jpg/dreiecksverhaeltnis-schema.jpg



Bilddatei: dreiecksverhaeltnis-schema.jpg

Datei: jpg/insolvenzanfechtung-zeitstrahl.jpg



Bilddatei: insolvenzanfechtung-zeitstrahl.jpg

Datei: jpg/mercedes-300sl-gullwing.jpg



Bilddatei: mercedes-300sl-gullwing.jpg



## Datei

Office-Dokument: 01\_sachverhaltsueberblick.docx

# 01 Sachverhaltsueberblick — Dr. Reinhart Bischof-Hellberg / Doppelverkauf Mercedes-Benz 300 SL

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26 (Hauptsache Doppelverkauf), AG Hamburg 67 IN 88/26 (Insolvenz Trappenfels), LG Bonn 4 O 188/26 (AnfG gegen Helena Bischof-Renkert)

**Kanzlei:** Spethmann, Kaltenbach & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft mbB, Bonn

**Sachbearbeiter:** RA Dr. Tilman Spethmann

**Datum:** 12. März 2026

## 1. Beteiligte Personen

| Person                                 | Rolle                                                                          | Wohnort                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dr. Reinhart Bischof-Hellberg (68)     | Hauptschuldner, pensionierter Anästhesist, Sportwagen-Sammler                  | Bonn (Schloss Bischof-Hellberg) |
| Theresia Bagheri-Aichholz              | Erste Käuferinnen Mercedes-Benz 300 SL, Geschädigte des Doppelverkaufs         | Wien (Österreich)               |
| Heinz-Albrecht Trappenfels (Erblasser) | Zweiter Käufer, Insolvenzschildner                                             | Hamburg                         |
| Trappenfels-Erbenkonsortium            | Rechtsnachfolger, Gläubigerposition geltend machend                            | Hamburg                         |
| RAin Dr. Sigrid Drosselberg            | Insolvenzverwalterin, AG Hamburg 67 IN 88/26                                   | Hamburg                         |
| Helena Bischof-Renkert                 | Tochter von Dr. Bischof-Hellberg, Zahnärztin, Empfängerin der sechs Sportwagen | Bonn                            |
| Schmiedeknecht-Restaurations-KG        | Werkstatt, Empfängerin der 78.000-EUR-Zahlung (Dreiecksverhaeltnis)            | Koeln                           |

## 2. Chronologie der massgeblichen Ereignisse

...

15.01.2024 Dr. Bischof-Hellberg uebertraegt sechs Sportwagen an Tochter Helena Bischof-Renkert (Schenkung/gemischte Schenkung, Verdacht AnfG-Anfechtbarkeit)

03.03.2025 Erster Kaufvertrag: Bischof-Hellberg <-> Bagheri-Aichholz

Kaufpreis: 1.800.000 EUR, Anzahlung 600.000 EUR geleistet

14.03.2025 Zweiter Kaufvertrag: Bischof-Hellberg <-> Trappenfels

Kaufpreis: 1.800.000 EUR, Anzahlung 850.000 EUR geleistet

28.03.2025 Lieferung des Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (Bj. 1955) an Trappenfels

Schloss Bischof-Hellberg, Abholung durch Trappenfels-Beauftragten

30.03.2025 Brand in der Remise auf Schloss Bischof-Hellberg;  
Mercedes-Benz 300 SL wird vollstaendig zerstoert (Totalschaden)  
Wert zum Zeitpunkt des Brands: 1.800.000 EUR (Versicherungsschaetzung)  
15.04.2025 Werkstattauftrag Schmiedeknecht: angewiesene Zahlung 78.000 EUR fuer  
Reparatur des 300 SL (Anweisung spaeter wegen Paragraph 119 BGB angefochten)  
01.09.2025 Trappenfels stellt Insolvenzantrag, AG Hamburg 67 IN 88/26  
Eroeffnung des Insolvenzverfahrens am 15.10.2025  
15.10.2025 RAin Dr. Drosselberg als Insolvenzverwalterin bestellt  
20.01.2026 Anfechtungsklage InsO durch Dr. Drosselberg gegen Bischof-Hellberg  
nach Paragraphen 130, 133 InsO (AG Hamburg 67 IN 88/26)  
01.02.2026 Bagheri-Aichholz klagt auf Rueckzahlung der Anzahlung 600.000 EUR,  
LG Bonn 16 O 211/26  
12.03.2026 AnfG-Klage durch Trappenfels-Erbenkonsortium gegen Helena Bischof-Renkert,  
LG Bonn 4 O 188/26  
...

### **3. Kernrechtliche Fragestellungen**

#### **3.1 Bereicherungsrecht (Paragraph 812 ff. BGB)**

Der Sachverhalt wirft folgende bereicherungsrechtliche Hauptfragen auf:

##### **a) Doppelverkauf und Leistungskondiktion (Paragraph 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB)**

Da der Mercedes-Benz 300 SL nur an Trappenfels geliefert wurde, kann Bagheri-Aichholz die von ihr geleistete Anzahlung von 600.000 EUR nach den Grundsätzen der Leistungskondiktion zurueckfordern. Die Nichterfuellung des Kaufvertrags hat nachtraeglich den Rechtsgrund fuer die Anzahlung entfallen lassen (condictio ob causam finitam, Paragraph 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 BGB, nach h.M. jedoch als Leistungskondiktion einzuordnen).

##### **b) Dreiecksverhaeltnis Schmiedeknecht (Paragraphen 812, 818 BGB)**

Die angewiesene Zahlung von 78.000 EUR an die Schmiedeknecht-Restaurations-KG begegnet dem Problem der Direktkondiktion: Da die Anweisung gem. Paragraph 119 BGB angefochten wurde und damit nichtig ist, fehlt es an einer wirksamen Weisung des Anweisenden (Bischof-Hellberg) an die Schmiedeknecht-KG. Es stellt sich die Frage, ob die Schmiedeknecht-KG direkt gegen Bischof-Hellberg kondizieren kann (Direktkondiktion) oder ob der Ausgleich im Deckungs- bzw. Valutaverhaeltnis zu suchen ist.

##### **c) Wertersatz (Paragraph 818 Abs. 2 BGB) nach Untergang des Pkw**

Durch den Brand am 30.03.2025 ist das Leistungsobjekt untergegangen. Trappenfels (bzw. seine Insolvenzmasse) muss sich fragen lassen, ob und in welcher Höhe Wertersatz nach Paragraph 818 Abs. 2 BGB geschuldet wird.

### **3.2 Insolvenzrechtliche Anfechtung (Paragrafen 129 ff. InsO)**

Die Insolvenzverwalterin Dr. Drosselberg prüft insbesondere:

- Paragraph 130 InsO: Kongruente Deckung (Kaufpreiszahlung kurz vor Insolvenzantrag)
- Paragraph 133 InsO: Vorsatzanfechtung (Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Trappenfels)

### **3.3 AnfG-Anfechtung (Paragrafen 3, 4 AnfG)**

Das Trappenfels-Erbenkonsortium als Gläubigergruppe ficht die Übertragung der sechs Sportwagen an Helena Bischof-Renkert an:

- Paragraph 3 AnfG: Vorsätzliche Benachteiligung
- Paragraph 4 AnfG: Unentgeltliche Leistung

## **4. Hinweis für das Plugin**

Dieses Aktenstück dient dem bereicherungs-und-anfechtungsrecht-pruefer als Eingangs-Sachverhalt für die vollständige Pruefung aller bereicherungs- und anfechtungsrechtlichen Ansprüche. Die Folge-Aktenstücke 02 bis 22 vertiefen die einzelnen Rechtsfragen.

### **Quellen:**

- Paragraph 812 ff. BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>
- Paragraph 129 ff. InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/129.html>
- Paragrafen 3, 4 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/3.html>

## Datei

Office-Dokument: 02\_doppelverkauf-kaufvertraege.docx

## 02 Doppelverkauf — Kaufvertragsanalyse Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26

**Bezug:** Paragraf 433, 812 Abs. 1 BGB; Doppelveräußerung

### 1. Kaufgegenstand

**Fahrzeug:** Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (Typ W 198)

**Baujahr:** 1955

**Fahrgestellnummer:** 198.040.5500219 (im Original, hier geschwärzt: 198.040.55XXXXX)

**Schätzwert:** 1.800.000 EUR (Gutachten Sachverständigenbüro Elberfeld & Partner, Köln, 10.01.2025)

**Farbe/Ausstattung:** Silber-Grau Metallic, rotes Leder, Originalzustand bis auf 1973 nachgerüstete Bremsanlage

Der Mercedes-Benz 300 SL Gullwing gilt als einer der bedeutendsten Sportwagen des 20. Jahrhunderts.

Die Flügeltüren (engl. Gullwing Doors) und der Rohrrahmen-Spaceframe-Aufbau machen das Fahrzeug

zu einem begehrten Sammlerobjekt. Exemplare in Originalzustand erzielen auf Auktionen regelmäßig Preise zwischen 1.500.000 EUR und 2.200.000 EUR.

### 2. Erster Kaufvertrag: Bischof-Hellberg / Bagheri-Aichholz

**Datum:** 03.03.2025

**Kaufpreis:** 1.800.000 EUR

**Anzahlung:** 600.000 EUR (geleistet per Banküberweisung IBAN AT61 1904 3002 2345 6789 0 am 05.03.2025)

**Restforderung:** 1.200.000 EUR bei Übergabe fällig

**Lieferfrist:** Vereinbarung für 01.05.2025

**Vertragsgrundlage:** Schriftlicher Kaufvertrag, unterzeichnet in Wien

#### Vertragsinhalt (Auszug):

Verkäufer (Dr. Reinhart Bischof-Hellberg) verpflichtet sich, das oben bezeichnete Fahrzeug

bis zum 01.05.2025 frei Domizil Wien-Döbling (Theresia Bagheri-Aichholz) zu liefern.

Bagheri-Aichholz leistet eine nicht rückzahlbare Anzahlung von 600.000 EUR bis zum 10.03.2025.

**Anmerkung (intern):** Die Klausel „nicht rückzahlbar“ ist bereicherungsrechtlich unwirksam, soweit die Nichtlieferung vom Verkäufer zu vertreten ist (Paragraf 812 BGB geht vor vertraglicher Regelung, sofern die Klausel AGB-rechtlich unwirksam ist — Paragraf 307 BGB).

### **3. Zweiter Kaufvertrag: Bischof-Hellberg / Trappenfels**

**Datum:** 14.03.2025

**Kaufpreis:** 1.800.000 EUR

**Anzahlung:** 850.000 EUR (geleistet per SEPA-Überweisung am 18.03.2025)

**Restforderung:** 950.000 EUR bei Übergabe fällig

**Lieferfrist:** Vereinbart für 28.03.2025 (Abholung durch Beauftragten in Bonn)

**Vertragsgrundlage:** Schriftlicher Kaufvertrag, unterzeichnet in Hamburg

#### **Tatsächliche Abwicklung:**

Das Fahrzeug wurde am 28.03.2025 an Heinz-Albrecht Trappenfels geliefert.

Trappenfels zahlte die Restzahlung von 950.000 EUR nicht mehr vollständig (Teilzahlung 200.000 EUR am 01.04.2025, Restschuld: 750.000 EUR offen).

### **4. Rechtliche Qualifikation des Doppelverkaufs**

#### **4.1 Wirksamkeit beider Kaufverträge**

Beide Kaufverträge sind nach Paragraf 433 BGB als Verpflichtungsgeschäfte wirksam.

Ein Doppelverkauf ist per se nicht nichtig; der Verkäufer verletzt jedoch durch den zweiten Vertrag die Leistungspflicht aus dem ersten Vertrag (Paragraf 275 Abs. 1 BGB bei vorheriger Lieferung an den zweiten Käufer).

#### **4.2 Schadensersatzanspruch vs. Bereicherungsanspruch Bagheri-Aichholz**

##### **Schadensersatz (Paragraf 280 Abs. 1, 283 BGB):**

Da die Lieferung an Bagheri-Aichholz durch Erfüllung des zweiten Vertrags (mit Trappenfels) unmöglich geworden ist, entsteht ein Schadensersatzanspruch statt der Leistung.

Hierbei sind 600.000 EUR Anzahlung + positives Interesse geschuldet.

##### **Bereicherungsanspruch (Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB):**

Parallel hierzu besteht ein Bereicherungsanspruch auf Rückzahlung der 600.000 EUR Anzahlung.

Die Anzahlung wurde „durch Leistung“ erbracht; der rechtliche Grund für die Leistung

(= Kaufvertrag als Verpflichtungsgeschäft) ist mit Unmöglichkeit der Lieferung entfallen.

#### **4.3 Verjährung der Bereicherungsansprüche**

Paragraf 195 BGB: Regelverjährung drei Jahre, beginnend mit Schluss des Jahres,

in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis erlangte (Paragraf 199 BGB).

Anspruch entstand: 28.03.2025 (Lieferung an Trappenfels); Kenntnis: ca. April 2025.

Verjährungsbeginn: 31.12.2025; Verjährungsende: 31.12.2028.

### **5. Prüfschema Leistungskondiktion**

...

#### **I. Etwas erlangt**

- Anzahlung 600.000 EUR auf Bankkonto Bischof-Hellberg (=Zufluss)

[+]

#### **II. Durch Leistung**

- Bagheri-Aichholz zahlte in Erfüllung des Kaufvertrags v. 03.03.2025

[+]

#### **III. Ohne rechtlichen Grund**

- Kaufvertrag war ursprünglich Rechtsgrund
- Mit Unmöglichkeit der Lieferung ist Rechtsgrund entfallen

(condictio ob causam finitam, h.M. = 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 BGB,

oder: Rücktritt nach 323 BGB + Rückabwicklung 346 ff. BGB)

[+] nach Rücktritt oder Unmöglichkeit

#### **IV. Umfang der Kondiktionspflicht**

- 600.000 EUR Kapital
- Zinsen: Paragraf 818 Abs. 1 BGB (gezogene Nutzungen)
- Paragraf 817 S. 2 BGB nicht anwendbar (kein beiderseitiger Gesetzesverstoß)

Ergebnis: Bischof-Hellberg schuldet Herausgabe von 600.000 EUR + Zinsen

...

#### **Quellen:**

- BGH, Urteil vom 26.09.1995, XI ZR 211/94 (Leistungskondiktion beim Doppelverkauf): <https://openjur.de>
- Paragraf 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>



- Paragraf 433 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/433.html>

## Datei

Office-Dokument: 03\_leistungskondiktion-pruefschema.docx

## 03 Leistungskondiktion — Vollständiges Prüfschema (Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB)

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26

**Anspruchstellerin:** Theresia Bagheri-Aichholz

**Anspruchsgegner:** Dr. Reinhart Bischof-Hellberg

**Streitgegenstand:** Rückzahlung Anzahlung 600.000 EUR

### 1. Einführung: Systematik des Bereicherungsrechts

Das Bereicherungsrecht (Paragrafen 812–822 BGB) hat eine dreifache Funktion:

1. **Ausgleichsfunktion:** Rückabwicklung rechtsgrundloser Vermögensverschiebungen
2. **Korrektivfunktion:** Korrektur gescheiterter Schuldverhältnisse
3. **Lückenfüllungsfunktion:** Ergänzung des Delikts- und Vertragsrechts

Die wichtigste Unterscheidung ist die zwischen **Leistungskondiktion** (Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB) und **Nichtleistungskondiktion** (Eingriffskondiktion, Rückgriffskondiktion, Verwendungskondiktion).

Im vorliegenden Fall steht die **Leistungskondiktion** im Vordergrund.

### 2. Vollständiges Prüfschema

#### A. Tatbestand Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB

##### A.1 Der Anspruchsgegner hat etwas erlangt

Bischof-Hellberg hat durch die Überweisung der Bagheri-Aichholz vom 05.03.2025 einen Buchgeldanspruch (Kontoguthaben) i.H.v. 600.000 EUR erlangt.

„**Etwas**“ i.S.d. Paragrafen 812 ff. BGB ist jeder vermögenswerte Vorteil, insbesondere:

- Eigentum an Sachen (Paragraf 929 BGB)
- Forderungen
- **Buchgeld / Kontogutschrift** (hier: IBAN-Überweisung 600.000 EUR) ✓
- Dienstleistungen (str., h.M.: ja, sofern wirtschaftlich messbar)
- Befreiung von einer Verbindlichkeit

Ergebnis: **Ja, Bischof-Hellberg hat 600.000 EUR erlangt.**

##### A.2 Durch Leistung des Anspruchstellers

**Leistung** ist nach ständiger BGH-Rechtsprechung jede bewusste und zweckgerichtete

Mehrung fremden Vermögens. Maßgeblich ist der **Leistungszweck** aus Sicht des Leistenden.

Bagheri-Aichholz zahlte die 600.000 EUR:

- **bewusst:** eigenhändige Überweisung ✓
- **zweckgerichtet:** zur Erfüllung der vertraglichen Anzahlungspflicht aus dem Kaufvertrag v. 03.03.2025 ✓
- **Mehrung fremden Vermögens:** Kontogutschrift Bischof-Hellberg ✓

Ergebnis: **Ja, Zahlung erfolgte durch Leistung.**

### **A.3 Ohne rechtlichen Grund**

**Rechtlicher Grund** für die Leistung war der Kaufvertrag vom 03.03.2025 (Paragraf 433 BGB).

Dieser Rechtsgrund ist nachträglich entfallen:

- Bischof-Hellberg lieferte das Fahrzeug am 28.03.2025 an Trappenfels
- Für Bagheri-Aichholz ist die Lieferung gem. Paragraf 275 Abs. 1 BGB unmöglich geworden
- Bagheri-Aichholz erklärte mit Schreiben vom 10.04.2025 den Rücktritt vom Kaufvertrag

(Paragraf 326 Abs. 5, 323 BGB)

- Mit Wirksamkeit des Rücktritts ist der Kaufvertrag als Rechtsgrund für die Anzahlung entfallen

### **Alternative Einordnung:**

Die h.M. qualifiziert dies als **condictio ob causam finitam** nach Paragraf 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 BGB

(Rechtsgrund nachträglich weggefallen). Der BGH behandelt dies im Ergebnis deckungsgleich

mit der Leistungskondiktion nach Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB.

Ergebnis: **Ja, Leistung erfolgte ohne Rechtsgrund (nach Rücktritt).**

### **B. Ausschluss nach Paragraf 814 BGB (Kenntnis vom fehlenden Rechtsgrund)**

Paragraf 814 BGB schließt die Rückforderung aus, wenn der Leistende wusste,

dass er zur Leistung nicht verpflichtet war.

Bagheri-Aichholz zahlte in Unkenntnis des bereits geschlossenen zweiten Kaufvertrags

mit Trappenfels. Sie ging davon aus, einen wirksamen Kaufvertrag abgeschlossen zu haben.

Paragraf 814 BGB greift daher **nicht** ein.

### **C. Ausschluss nach Paragraf 815 BGB**

Paragraf 815 BGB schließt die Rückforderung aus, wenn der Eintritt des bezweckten

Erfolgs von Anfang an unmöglich war und der Leistende dies wusste,

oder wenn der Leistende den Eintritt des Erfolgs wider Treu und Glauben verhindert hat.

Bagheri-Aichholz hat den Erfolg nicht verhindert; der erste Tatbestandsalt. greift

mangels Kenntnis nicht ein. Paragraf 815 BGB greift **nicht** ein.

### **D. Ausschluss nach Paragraph 817 S. 2 BGB**

Paragraph 817 S. 2 BGB schließt die Rückforderung aus, wenn dem Leistenden selbst ein Gesetzesverstoß oder Sittenverstoß zur Last fällt.

Bagheri-Aichholz handelte nicht sittenwidrig oder gesetzeswidrig. **Keine Anwendung.**

## **3. Umfang der Rückforderungspflicht**

### **3.1 Herausgabepflicht (Paragraph 818 Abs. 1 BGB)**

Bischof-Hellberg schuldet Herausgabe des Erlangten:

- Ursprüngliches Erlangtes: 600.000 EUR Buchgeld
- Da Buchgeld nicht als solches herausgegeben werden kann:

Wertersatz in Geld (Paragraph 818 Abs. 2 BGB) = 600.000 EUR

### **3.2 Nutzungsherausgabe (Paragraph 818 Abs. 1 Alt. 2 BGB)**

Gezogene Nutzungen aus 600.000 EUR:

- Marktüblicher Zinssatz (Guthabenzinsen oder Refinanzierungsvorteil): ca. 3.5 % p.a.
- Zeitraum: 05.03.2025 bis Rückzahlung
- Berechnung:  $600.000 \text{ EUR} \times 0.035 / 365 \times \text{Tage} = \text{ca. } 57.53 \text{ EUR/Tag}$

### **3.3 Verschärfte Haftung (Paragraph 819 Abs. 1 BGB)**

Mit Kenntnis des fehlenden Rechtsgrundes (spätestens nach Zugang des Rücktrittsschreibens vom 10.04.2025) haftet Bischof-Hellberg gem. Paragraph 819 Abs. 1 BGB wie ein Schuldner, der sich in Verzug befindet (Paragraph 818 Abs. 4 i.V.m. 292 BGB).

Folge: Gesetzliche Verzugszinsen (Paragraph 288 Abs. 1 BGB) = 5 % über Basiszinssatz ab 10.04.2025 auf 600.000 EUR.

## **4. Konkurrenzen und Zusammentreffen**

Das bereicherungsrechtliche Rückforderungsrecht steht neben dem vertraglichen

Rückabwicklungsanspruch aus Paragraph 346 BGB nach Rücktritt. Beide Ansprüche

können nebeneinander bestehen; der Gläubiger hat ein Wahlrecht hinsichtlich

der Anspruchsgrundlage. In der Praxis wird der Rücktrittsanspruch vorgezogen,

da er klarer geregelt und einfacher durchzusetzen ist.

### **Quellen:**

- Paragraph 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>
- Paragraph 814 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/814.html>

- Paragraf 818 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/818.html>
- BGH NJW 1990, 3194 (Bereicherungsrecht Grundsätze): <https://openjur.de>

## Datei

Office-Dokument: 04\_dreiecksverhaeltnis-schmiedeknecht.docx

## 04 Dreiecksverhaeltnis — Angewiesene Zahlung 78.000 EUR / Schmiedeknecht-Restaurations-KG

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26 (Hilfsanspruch)

**Beteiligte:** Bischof-Hellberg (Anweisender), Schmiedeknecht-Restaurations-KG Koeln (Empfänger), Dritter (Angewiesener, Hausbank Volksbank Bonn)

### 1. Sachverhalt

Am 15.04.2025 beauftragte Dr. Bischof-Hellberg die Volksbank Bonn (Hausbank), einen Betrag von 78.000 EUR an die Schmiedeknecht-Restaurations-KG Koeln zu überweisen. Grundlage der Zahlung war eine Vereinbarung über die Durchführung von Restaurierungsarbeiten am Mercedes-Benz 300 SL (Motorrevision, Karosseriearbeiten, Innenausstattung).

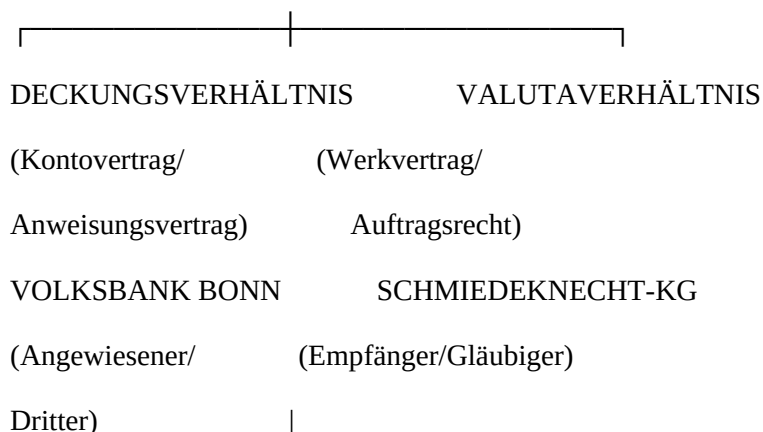
Die Anweisung (Paragraf 783 BGB) an die Hausbank wurde von Bischof-Hellberg mit Schreiben vom 20.05.2025 wegen Irrtums nach Paragraf 119 BGB angefochten. Bischof-Hellberg behauptet, er habe sich über den Gegenstand der Anweisung geirrt (Identitätsirrtum: er habe nicht die Schmiedeknecht-KG, sondern eine andere Werkstatt, die Riedering Klassik-Service GmbH, beauftragen wollen).

### 2. Dreiecksstruktur

...

BISCHOF-HELLBERG

(Anweisender/Schuldner)





## ┌────────── ZUWENDUNGSVERHÄLTNIS ─────────┐

(Überweisungsvorgang)

...

### **2.1 Deckungsverhältnis (Bischof-Hellberg — Volksbank Bonn)**

Grundlage: Girovertrag (Paragraf 675 ff. BGB) zwischen Bischof-Hellberg und der Volksbank Bonn. Die Anweisung (Paragraf 783 BGB) ermächtigt die Bank, zulasten des Kontos des Bischof-Hellberg 78.000 EUR an die Schmiedeknecht-KG zu zahlen. Mit Anfechtung der Anweisung ist diese ex tunc nichtig (Paragraf 142 BGB).

### **2.2 Valutaverhältnis (Bischof-Hellberg — Schmiedeknecht-KG)**

Grundlage: Werkvertrag über Restaurierungsarbeiten (Paragraf 631 ff. BGB).

Streitig ist, ob dieser Werkvertrag überhaupt wirksam zustande gekommen ist und ob die Identitätsverwechslung des Bischof-Hellberg auch den Werkvertrag erfasst (dann: Nichtigkeit des Werkvertrags nach Paragraf 119 Abs. 1 BGB).

### **2.3 Zuwendungsverhältnis (Volksbank Bonn — Schmiedeknecht-KG)**

Die tatsächliche Zahlung von 78.000 EUR an die Schmiedeknecht-KG erfolgte durch Kontogutschrift am 16.04.2025. Die Volksbank Bonn handelte auf Weisung des Bischof-Hellberg, also im fremden Namen (mittelbarer Zuwendungsvorgang).

## **3. Bereicherungsausgleich nach nichtigem Anweisungsverhältnis**

### **3.1 BGH-Grundsätze zum Bereicherungsausgleich im Dreieck**

Nach ständiger BGH-Rechtsprechung (grundlegend BGHZ 40, 272 = NJW 1964, 399; bestätigt in BGHZ 147, 145 = NJW 2001, 1937 und BGH NJW 2008, 1369) gilt:

**Grundsatz:** Der Bereicherungsausgleich bei Anweisungsverhältnissen

vollzieht sich grundsätzlich in der **Leistungskette**, nicht durch

Direktkondiktion zwischen Anweisendem und Empfänger.

Konsequenz:

- Die **Volksbank Bonn** kondiziert gegen den **Empfänger** (Schmiedeknecht-KG), wenn im Zuwendungsverhältnis keine wirksame Anweisung vorlag.
- **Bischof-Hellberg** kondiziert gegen die **Volksbank Bonn**

(Rückbuchungsanspruch wegen ungerechtfertigter Kontobelastung).

### 3.2 Ausnahme: Direktkondiktion

Eine **Direktkondiktion** (Bischof-Hellberg gegen Schmiedeknecht-KG) kommt nach BGH nur ausnahmsweise in Betracht, wenn:

1. Der Empfänger die Nichtigkeit des Anweisungsverhältnisses kannte oder kennen musste (bösgläubiger Empfänger), oder
2. Der Empfänger im Zeitpunkt des Empfangs nicht schutzwürdig war.

Im vorliegenden Fall:

- Schmiedeknecht-KG hatte keine Kenntnis vom Irrtum des Bischof-Hellberg
- Empfang erfolgte im Rahmen eines — ggf. wirksamen — Werkvertrags
- **Direktkondiktion grundsätzlich ausgeschlossen**

### 3.3 Ergebnis und Rückabwicklung

**Primäranspruch:** Volksbank Bonn gegen Schmiedeknecht-KG auf Rückzahlung

78.000 EUR (Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB),

sofern Schmiedeknecht-KG kein schützenswerter Gegeneinwand aus Werkvertrag.

**Sekundäranspruch:** Bischof-Hellberg gegen Volksbank Bonn auf

Gutschrift/Schadensersatz (Paragraf 675u BGB i.V.m. Kontopflichtverletzung),

soweit die Kontobelastung unberechtigt war.

### 4. Einwand des Schmiedeknecht: Wegfall der Bereicherung (Paragraf 818 Abs. 3 BGB)

Die Schmiedeknecht-Restaurations-KG wird einwenden, sie habe die 78.000 EUR

für Material und Löhne zur Durchführung der Restaurierungsarbeiten aufgewendet,

so dass die Bereicherung weggefallen sei (Paragraf 818 Abs. 3 BGB).

#### **Gegenargument:**

- Hat die Schmiedeknecht-KG einen fälligen Werklohnanspruch aus dem Werkvertrag (Paragraf 631 BGB), liegt kein Wegfall der Bereicherung vor, sondern eine Erfüllung einer Schuld.
- Ist der Werkvertrag nichtig oder nicht entstanden, dann könnten tatsächlich Aufwendungen „frustriert“ sein — hier ist Paragraf 818 Abs. 3 BGB grundsätzlich anwendbar, aber die Darlegungs- und Beweislast liegt bei Schmiedeknecht.

**Verschärfte Haftung:** Erlangte Schmiedeknecht-KG Kenntnis vom Anfechtungsgrund

(Irrtum Bischof-Hellberg), greift Paragraf 819 Abs. 1 BGB — Wegfall der Bereicherung nach Kenntniserlangung ist unbeachtlich.

## **5. Werkvertragsansprüche der Schmiedeknecht-KG**

Parallel zur bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung stehen werkvertragliche Ansprüche der Schmiedeknecht-KG (Paragraf 631 BGB) im Raum, sofern der Werkvertrag wirksam zustande gekommen ist und die Arbeiten vertragsgemäß erbracht wurden.

Wurde der Mercedes-Benz 300 SL hingegen — wie hier möglicherweise — an die falsche Werkstatt gegeben, ist zu prüfen, ob:

- Bischof-Hellberg der Irrtum über die Person des Auftragnehmers unterliefe (Paragraf 119 Abs. 2 BGB: Eigenschaftsirrtum über wesentliche Eigenschaften einer Person ist relevant), oder
- Eine reine Willenserklärung über den Vertragsgegenstand vorliegt.

### **Quellen:**

- BGH, Urteil v. 31.10.1963, VII ZR 285/61 = BGHZ 40, 272 (Anweisungsfälle): <https://openjur.de>
- BGH NJW 2008, 1369 (Dreiecksfall Direktkondiktion): <https://openjur.de>
- Paragraf 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>
- Paragraf 818 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/818.html>
- Paragraf 783 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/783.html>

## Datei

Office-Dokument: 05\_insolvenzanfechtung-paragraf-130-inso.docx

## **05 Insolvenzanfechtung — Kongruente Deckung (Paragraf 130 InsO)**

**Aktenzeichen:** AG Hamburg 67 IN 88/26

**Insolvenzverwalterin:** RAin Dr. Sigrid Drosselberg

**Anfechtungsgegner:** Dr. Reinhart Bischof-Hellberg

**Gegenstand:** Anfechtung des Kaufs/der Kaufpreiszahlung 850.000 EUR + 200.000 EUR

### **1. Verfahrenshintergrund**

Am 01.09.2025 stellte Heinz-Albrecht Trappenfels Insolvenzantrag beim

Amtsgericht Hamburg (Az. 67 IN 88/26). Das Verfahren wurde am 15.10.2025

eröffnet; RAin Dr. Sigrid Drosselberg wurde zur Insolvenzverwalterin bestellt.

Trappenfels hatte am 18.03.2025 eine Anzahlung von 850.000 EUR auf den

Mercedes-Benz 300 SL geleistet und am 01.04.2025 eine Teilzahlung von

200.000 EUR. Das Fahrzeug wurde am 28.03.2025 übereignet, dann am 30.03.2025

durch Brand vernichtet.

### **2. Anfechtung nach Paragraf 130 InsO (Kongruente Deckung)**

#### **2.1 Tatbestandsvoraussetzungen**

##### **Paragraf 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO:**

Eine Rechtshandlung, die einem Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder Befriedigung gewährt oder ermöglicht hat, die er in dieser Art und zu dieser Zeit beanspruchen konnte (kongruente Deckung), ist anfechtbar, wenn:

1. die Handlung im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist und
2. zur Zeit der Handlung der Schuldner zahlungsunfähig war.

##### **Paragraf 130 Abs. 1 Nr. 2 InsO:**

Anfechtbar, wenn die Handlung innerhalb des zweiten oder dritten Monats vor dem Eröffnungsantrag vorgenommen wurde und zur Zeit der Handlung der Schuldner zahlungsunfähig war und der Gläubiger die Zahlungsunfähigkeit kannte.

## **2.2 Subsumtion**

### **Rechtshandlung:**

- Kaufpreiszahlung 850.000 EUR am 18.03.2025 (Anzahlung)
- Teilzahlung 200.000 EUR am 01.04.2025
- Übereignung des Fahrzeugs am 28.03.2025

### **Zeitlicher Abstand zum Insolvenzantrag (01.09.2025):**

- 850.000 EUR Anzahlung: 166 Tage vor Antrag → 5.5 Monate → außerhalb der 3-Monats-Frist
- Übereignung 28.03.2025: 157 Tage vor Antrag → außerhalb
- Teilzahlung 200.000 EUR: 153 Tage vor Antrag → außerhalb

### **Ergebnis Paragraf 130 InsO: Zeitliche Voraussetzungen nicht erfüllt.**

Die Rechtshandlungen liegen alle außerhalb des 3-Monats-Zeitraums vor dem Insolvenzantrag. Eine Anfechtung nach Paragraf 130 InsO scheidet aus.

## **3. Ergänzende Prüfung: Paragraf 131 InsO (Inkongruente Deckung)**

### **Paragraf 131 Abs. 1 InsO:**

Eine Rechtshandlung ist anfechtbar, wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem Eröffnungsantrag vorgenommen wurde, der Schuldner zur Zeit der Handlung zahlungsunfähig war und die Handlung dem Gläubiger eine Befriedigung/Sicherung gewährt hat, die er nicht, nicht in dieser Art oder nicht zu dieser Zeit zu beanspruchen hatte. Auch hier scheitert die Anfechtung am Zeitmoment (s.o. — alle Handlungen > 3 Monate vor Antrag).

## **4. Zahlungsunfähigkeit des Trappenfels**

### **Zum Zeitpunkt der maßgeblichen Rechtshandlungen (März/April 2025):**

Trappenfels leistete im März/April 2025 insgesamt 1.050.000 EUR an Zahlungen (850.000 + 200.000 EUR). Dies spricht zunächst gegen Zahlungsunfähigkeit.

Trappenfels war offenbar in der Lage, erhebliche Summen zu bezahlen.

### **Indizien für spätere Zahlungsunfähigkeit:**

- Restkaufpreis 750.000 EUR blieb unbezahlt
- Insolvenzantrag nur 5 Monate nach dem letzten bekannten Vermögensdispositiv
- Unterdeckung der Insolvenzmasse: ca. 3.2 Mio. EUR Verbindlichkeiten

### **Quellen:**

- Paragraf 130 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/130.html>

- Paragraf 131 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/131.html>
- BGH, Urteil v. 09.01.2003, IX ZR 175/02 = BGHZ 153, 293 (Zahlungsunfähigkeit):  
<https://openjur.de>

## Datei

Office-Dokument: 06\_insolvenzanfechtung-paragraf-133-inso.docx



## **06 Insolvenzanfechtung — Vorsatzanfechtung (Paragraf 133 InsO)**

**Aktenzeichen:** AG Hamburg 67 IN 88/26

**Insolvenzverwalterin:** RAin Dr. Sigrid Drosselberg

**Anfechtungsgegner:** Dr. Reinhart Bischof-Hellberg

**Gegenstand:** Vorsatzanfechtung Kaufpreiszahlungen und Übereignung 300 SL

### **1. Rechtliche Grundlage: Paragraf 133 InsO**

#### **1.1 Tatbestand**

##### **Paragraf 133 Abs. 1 InsO:**

Eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorgenommen hat, ist anfechtbar, wenn:

1. der Schuldner mit dem Vorsatz gehandelt hat, seine Gläubiger zu benachteiligen, und
2. der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte.

##### **Paragraf 133 Abs. 3 S. 1 InsO (Vermutungsregel):**

Hat der andere Teil gewusst, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte, und dass die Handlung die Insolvenzgläubiger benachteiligte, wird vermutet, dass er den Vorsatz des Schuldners kannte.

### **2. Zeitliche Prüfung**

Alle relevanten Rechtshandlungen (März/April 2025) liegen innerhalb der 10-Jahres-Frist des Paragrafen 133 Abs. 1 InsO (Insolvenzantrag: 01.09.2025).

**Zeitliches Erfordernis erfüllt. ✓**

### **3. Benachteiligungsvorsatz des Trappenfels**

#### **Direkte Benachteiligungsabsicht:**

Die Insolvenzverwalterin trägt die Beweislast für den Benachteiligungsvorsatz.

Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung (BGHZ 155, 75; BGH NJW 2004, 1385; BGH IX ZR 228/03) folgende Indizien für den Benachteiligungsvorsatz entwickelt:

### **Indizien PRO Benachteiligungsvorsatz (Paragraf 133 InsO):**

#### **a) Drohende Zahlungsunfähigkeit bekannt:**

- Trappenfels konnte den Restkaufpreis von 750.000 EUR nicht mehr zahlen
- Intern musste ihm seine Liquiditätsproblematik seit spätestens Juli 2025 bekannt sein
- Zahlung der Anzahlung in voller Höhe trotz angespannter Liquiditätslage

als Indiz für „Flucht in den Kaufvertrag“

#### **b) Wertverlust zu Gunsten des Verkäufers:**

- Trappenfels zahlte 1.050.000 EUR (850.000 + 200.000 EUR) und erhielt

ein Fahrzeug im Wert von 1.800.000 EUR → theoretisch vorteilhaft

- Das Fahrzeug verbrannte jedoch 2 Tage nach Lieferung
- Versicherungsansprüche: Sofern kein ausreichender Versicherungsschutz bestand,

erlitt die Insolvenzmasse effektiv 1.050.000 EUR Verlust ohne Gegenwert

#### **c) Ungewöhnliche Abwicklungsmodalitäten:**

- Extrem kurze Lieferfrist (14 Tage zwischen zweitem Kaufvertrag und Übergabe)
- Kein vollständiger Kaufpreisausgleich bei Übergabe
- Fehlende Eigentumsvorbehaltssicherung des Bischof-Hellberg

### **Indizien CONTRA Benachteiligungsvorsatz:**

a) Kaufvertrag über werthaltiges Objekt (1.800.000 EUR Fahrzeugwert bei 1.050.000 EUR Zahlung)

b) Keine Anzeichen von Liquiditätsproblemen im März 2025 aus Sicht Dritter

c) Regulärer Kaufvertrag über ein normales Erwerbsobjekt

### **4. Kenntnis des Bischof-Hellberg vom Benachteiligungsvorsatz**

Selbst wenn Benachteiligungsvorsatz des Trappenfels vorläge, müsste Bischof-Hellberg

diesen **zur Zeit der Handlung** (Übereignung 28.03.2025) gekannt haben.

#### **Bewertung:**

- Keinerlei Anhaltspunkte für Liquiditätsprobleme des Trappenfels im März 2025
- Trappenfels trat als solventer Käufer auf (volle Anzahlung 850.000 EUR)
- Keine ungewöhnlichen Zahlungsschwierigkeiten vor Übereignung

**Ergebnis:** Selbst bei Annahme eines Benachteiligungsvorsatzes des Trappenfels

ist Bischof-Hellbergs Kenntnis davon im März 2025 nicht nachweisbar.

## **5. Gläubigerbenachteiligung**

### **Unmittelbare Gläubigerbenachteiligung (Paragraf 129 InsO):**

Die Übereignung des 300 SL hat das Aktivvermögen der (späteren) Insolvenzmasse vermindert. Gleichzeitig war die Kaufpreiszahlung wirtschaftlich äquivalent (Grundsatz: vollwertiges Äquivalent = keine Gläubigerbenachteiligung).

Problem: Der 300 SL verbrannte nach Übereignung. Aus Sicht der Insolvenzmasse:

- Kaufpreis bezahlt (1.050.000 EUR aus Insolvenzmasse abgeflossen)
- Fahrzeug erhalten, aber sofort untergegangen
- Versicherungsanspruch (sofern vorhanden): würde zur Insolvenzmasse gehören
- Bereicherungsanspruch gegen Bischof-Hellberg (Paragraf 818 Abs. 2 BGB):

ebenfalls Teil der Insolvenzmasse

### **Quellen:**

- Paragraf 133 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/133.html>
- Paragraf 129 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/129.html>
- BGH, Urteil v. 18.03.2010, IX ZR 57/09 = NJW 2010, 2517 (Vorsatzanfechtung): <https://bundesgerichtshof.de>
- BGH, Urteil v. 05.03.2015, IX ZR 133/14 = NJW 2015, 1677 (Benachteiligungsvorsatz): <https://bundesgerichtshof.de>

## Datei

Office-Dokument: 07\_insolvenzanfechtung-rechtfolgen.docx

## **07 Insolvenzanfechtung — Rechtsfolgen und Rückgewährpflicht (Paragrafen 143, 144 InsO)**

**Aktenzeichen:** AG Hamburg 67 IN 88/26

**Gegenstand:** Rechtsfolgen erfolgreicher Insolvenzanfechtung

### **1. Rechtsfolge der erfolgreichen Anfechtung**

#### **1.1 Paragraf 143 Abs. 1 InsO: Rückgewährpflicht**

Was durch die anfechtbare Handlung aus dem Vermögen des Schuldners veräußert, weggegeben oder aufgegeben ist, muss zur Insolvenzmasse zurückgewährt werden.

**Im vorliegenden Fall:**

- Das Fahrzeug selbst kann nicht zurückgegeben werden (Untergang durch Brand)
- Rückgewähr nach Paragraf 143 Abs. 1 S. 2 InsO i.V.m. Paragraf 818 Abs. 2 BGB:

Wertersatz in Höhe des Verkehrswerts zum Zeitpunkt der Anfechtungshandlung = 1.800.000 EUR

#### **1.2 Paragraf 144 InsO: Gegenansprüche des Anfechtungsgegners**

Hat der Anfechtungsgegner infolge der Anfechtung das Empfangene zurückzugewähren, lebt seine Gegenforderung wieder auf (Paragraf 144 Abs. 1 InsO).

Konsequenz: Bischof-Hellberg würde bei erfolgreicher Anfechtung zwar 1.800.000 EUR

Wertersatz schulden, könnte aber seine Kaufpreisforderung (Rest: 750.000 EUR)

wieder als Insolvenzforderung anmelden.

Netto-Rückgewährpflicht: 1.800.000 EUR – 1.050.000 EUR (gezahlter Kaufpreis) = 750.000 EUR

(Drosselbergs vorrangige Berechnung — Bischof-Hellberg bestreitet dies).

### **2. Verjährung des Anfechtungsanspruchs**

**Paragraf 146 InsO:**

Der Anfechtungsanspruch verjährt in drei Jahren nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Eröffnung: 15.10.2025 → Verjährungsfrist bis 15.10.2028.

Anfechtungsklage eingereicht: 20.01.2026 → rechtzeitig innerhalb der Verjährungsfrist.

### **3. Prozessuales**

Anfechtungsklagen werden nach Paragraf 180 InsO beim allgemeinen Gericht erhoben,

das für den Anspruch zuständig wäre — hier also LG Hamburg (Streitwert > 5.000 EUR, Paragraph 71 GVG). Die Insolvenzverwalterin hat die Klage beim AG Hamburg erhoben; dies ist zu überprüfen, da der Streitwert die sachliche Zuständigkeit des AG (unter 5.000 EUR, Paragraph 23 GVG) überschreitet.

**Hinweis:** Sofern das AG Hamburg die Klage übernimmt, wäre ein Verweisungsantrag gem. Paragraph 281 ZPO an das LG Hamburg zu stellen.

**Quellen:**

- Paragraph 143 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/143.html>
- Paragraph 144 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/144.html>
- Paragraph 146 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/146.html>

## Datei

Office-Dokument: 08\_anfg-anfechtung-sportwagen-uebertragung.docx

## 08 AnfG-Anfechtung — Übertragung sechs Sportwagen auf Helena Bischof-Renkert

**Aktenzeichen:** LG Bonn 4 O 188/26

**Gläubigerseite:** Trappenfels-Erbenkonsortium (vertreten durch Rechtsanwalt Kuno Rethwisch-Möller)

**Anfechtungsgegnerin:** Helena Bischof-Renkert, Zahnärztin Bonn

**Anfechtender Dritter:** Anspruchsgrundlage Paragraph 3, 4 AnfG

### 1. Sachverhalt: Übertragung der sechs Sportwagen

Am 15.01.2024 übertrug Dr. Reinhart Bischof-Hellberg seine Sammlung

von sechs weiteren historischen Sportwagen auf seine Tochter

Helena Bischof-Renkert durch notariellen Schenkungsvertrag

(Notar Dr. Wilhelm Schröter-Lenz, Urkundenrolle 2024/Nr. 042).

#### Die sechs Fahrzeuge:

| Nr.           | Fahrzeug                    | Baujahr | Schätzwert (EUR) |
|---------------|-----------------------------|---------|------------------|
| 1             | Porsche 356 B Coupé         | 1962    | 180.000          |
| 2             | Ferrari 250 GT Berlinetta   | 1961    | 950.000          |
| 3             | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1957    | 85.000           |
| 4             | Jaguar E-Type Serie 1       | 1963    | 210.000          |
| 5             | BMW 507 Roadster            | 1958    | 1.350.000        |
| 6             | Lancia Aurelia B24 Spider   | 1955    | 320.000          |
| <b>Gesamt</b> |                             |         | <b>3.095.000</b> |

### 2. Anfechtungsgrundlagen

#### 2.1 Paragraph 4 AnfG: Unentgeltliche Leistungen

##### Tatbestand (Paragraph 4 Abs. 1 AnfG):

Anfechtbar sind unentgeltliche Leistungen des Schuldners, es sei denn,

dass sie früher als vier Jahre vor der Anfechtung vorgenommen worden sind.

##### Subsumtion:

- Übertragung: 15.01.2024
- Anfechtung (Klageerhebung): 12.03.2026
- Zeitabstand: ca. 2 Jahre und 2 Monate → innerhalb der 4-Jahres-Frist ✓

##### Unentgeltlichkeit:



Der Schenkungsvertrag sieht keine Gegenleistung vor. Helena Bischof-Renkert hat für die sechs Fahrzeuge nichts gezahlt.

Einschränkung: Wenn es sich um eine „gemischte Schenkung“ handelt (Teilentgelt für Pflege oder Unterhaltszahlungen), wäre nur der unentgeltliche Teil anfechtbar (Trennungstheorie, BGH NJW 2012, 1145).

**Ergebnis Paragraph 4 AnfG: Tatbestandsvoraussetzungen grundsätzlich erfüllt.**

## **2.2 Paragraph 3 AnfG: Vorsätzliche Benachteiligung**

### **Tatbestand (Paragraph 3 Abs. 1 AnfG):**

Anfechtbar sind Rechtshandlungen des Schuldners, die dieser in den letzten zehn Jahren vor der Anfechtung mit dem Vorsatz vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte.

### **Subsumtion:**

a) **Zehn-Jahres-Frist:** 15.01.2024 (Übertragung) bis 12.03.2026 (Anfechtung)

→ ca. 2 Jahre → innerhalb der 10-Jahres-Frist ✓

b) **Benachteiligungsvorsatz des Bischof-Hellberg:**

- Er übertrug Vermögenswerte i.H.v. 3.095.000 EUR kurz bevor die Kaufpreisstreitigkeiten mit Trappenfels und Bagheri-Aichholz aufkamen
- Zeitlich vor Entstehung der Streitigkeiten, aber Schuldner erkannte ggf. seine wirtschaftliche Schieflage durch den Doppelverkauf
- Indiz: Schenkung ausgerechnet an nahestehende Person (Tochter) — nach Paragraph 3 Abs. 2 AnfG Vermutungsregel bei nahen Angehörigen

c) **Kenntnis der Tochter (Helena Bischof-Renkert):**

- Als Tochter und Angehörige (Paragraph 3 Abs. 2 AnfG: Vermutung der Kenntnis bei nahen Angehörigen, sofern Schuldner die Absicht hatte)
- Helena Bischof-Renkert bestreitet Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz

## **3. Rechtsfolge der AnfG-Anfechtung**

**Paragraph 11 AnfG:** Der Anfechtungsgegner ist verpflichtet,

dasjenige, was durch die anfechtbare Rechtshandlung aus dem Vermögen des Schuldners veräußert worden ist, dem Gläubiger gegenüber so zu behandeln, als sei es nicht aus dem Schuldnervermögen ausgeschieden.

Praktisch: Trappenfels-Erbenkonsortium kann die Zwangsvollstreckung in die sechs Sportwagen betreiben, als ob diese noch Bischof-Hellberg gehörten.

**Anfechtungsrechtsfolge:** Keine Eigentumsrückübertragung, sondern

**Duldungspflicht** der Helena Bischof-Renkert.

#### **4. Gegenrechte der Helena Bischof-Renkert**

##### **a) Einwand der Verjährung:**

Paragraf 15 AnfG: Anfechtungsansprüche verjähren in drei Jahren ab Kenntnis der Anfechtungsgrundlagen, spätestens zehn Jahre nach Vornahme der Handlung.

→ Hier: Übertragung 15.01.2024; Klage 12.03.2026 → rechtzeitig.

##### **b) Einwand Gegenleistung (Paragraf 4 AnfG):**

Sofern Helena Bischof-Renkert nachweisen kann, dass sie für die Fahrzeuge eine angemessene Gegenleistung erbracht hat, ist Paragraf 4 AnfG nicht anwendbar.

##### **c) Entreicherung (Paragraf 11 Abs. 2 AnfG):**

Sofern Fahrzeuge veräußert wurden und Helena Bischof-Renkert den Erlös nicht mehr hat, sind Einschränkungen der Haftung möglich.

#### **Quellen:**

- Paragraf 3 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/3.html>
- Paragraf 4 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/4.html>
- Paragraf 11 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/11.html>
- BGH, Urteil v. 26.04.2012, IX ZR 74/11 = NJW 2012, 2099 (Gläubigeranfechtung unentgeltliche Leistung): <https://bundesgerichtshof.de>

## Datei

Office-Dokument: 09\_saldotheorie-zweikonditionentheorie.docx

## **09 Saldotheorie vs. Zweikondiktionentheorie — Rückabwicklung Kaufvertrag**

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26

**Rechtsfrage:** Welche Theorie gilt bei der Rückabwicklung des Kaufvertrags Bischof-Hellberg / Bagheri-Aichholz?

### **1. Einführung: Die zwei Theorien**

Nach Rücktritt vom Kaufvertrag oder bei nichtiger Vereinbarung ist zu klären,

ob die wechselseitig erbrachten Leistungen getrennt voneinander kondiziert werden

(Zweikondiktionentheorie) oder ob nur der Saldo des Vermögensunterschieds

ausgeglichen wird (Saldotheorie).

### **2. Saldotheorie**

#### **2.1 Grundsatz**

Nach der **Saldotheorie** (auch: Differenzmethode) wird bei der Rückabwicklung

gegenseitiger Verträge nicht jede Leistung getrennt zurückgefordert.

Stattdessen werden die wechselseitigen Kondiktionsansprüche saldiert;

nur der verbleibende Saldo ist geschuldet.

**Anwendungsbereich:** Nichtig gegenseitige Verträge (str.); von der h.M.

angewendet bei nichtigen Kaufverträgen (BGH BGHZ 53, 144; BGH NJW 1995, 454).

#### **2.2 Anwendung auf den Bischof-Hellberg / Bagheri-Aichholz-Fall**

##### **Leistungen Bischof-Hellberg an Bagheri-Aichholz:**

- Keine (Fahrzeug wurde nicht geliefert)
- Wert der Nichtleistung = 0 EUR

##### **Leistungen Bagheri-Aichholz an Bischof-Hellberg:**

- Anzahlung: 600.000 EUR

##### **Saldo:**

Bischof-Hellberg schuldet Bagheri-Aichholz: 600.000 EUR – 0 EUR = **600.000 EUR**

**Zusätzlich:** Bagheri-Aichholz hatte zwischenzeitlich die Bremsanlage-Modifikation des 300 SL (Originalteile BJ 1973) zurückgekauft (Kosten: 28.500 EUR).

Streitig ist, ob dieser Rückkauf gegenüber Bischof-Hellberg berücksichtigt wird.

### 3. Zweikondiktionentheorie

#### 3.1 Grundsatz

Nach der **Zweikondiktionentheorie** (auch: Trennungsmethode) werden die wechselseitigen Bereicherungsansprüche getrennt geltend gemacht.

Jeder Beteiligte kann die eigene Leistung zurückfordern, ohne sich die Gegenleistung anrechnen lassen zu müssen.

**Anwendungsbereich:** Bevorzugt bei sittenwidrigen oder gesetzeswidrigen Verträgen (Paragraf 134, 138 BGB), um den sozial Schwächeren zu schützen.

#### 3.2 Anwendung auf den vorliegenden Fall

Unter der Zweikondiktionentheorie:

- **Anspruch Bagheri-Aichholz:** 600.000 EUR (volle Rückforderung ohne Abzug)
- **Anspruch Bischof-Hellberg:** 0 EUR (er hat keine Leistung erbracht)
- Beide Ansprüche unabhängig voneinander — kein Saldo

Im Ergebnis identisch zur Saldotheorie, da Bischof-Hellberg nichts erbracht hat.

### 4. Besonderheit: Bremsanlage Modifikation 1973

Bagheri-Aichholz hat nach dem Scheitern des ersten Kaufvertrags die nachgerüstete Bremsanlage-Modifikation des 300 SL (Bremsattel-Satz, Bj. 1973, Wert: 28.500 EUR) auf dem freien Markt zurückgekauft.

Diese Teile hatte Bischof-Hellberg separat verkauft.

**Frage:** Muss Bagheri-Aichholz die Bremsanlage (als Frucht des ursprünglichen Kaufgegenstands?) an Bischof-Hellberg herausgeben?

**Antwort:** Nein, da:

1. Die Bremsanlage nie Eigentum der Bagheri-Aichholz war (Fahrzeug wurde nicht übergeben)
2. Bagheri-Aichholz hat die Bremsanlage eigenständig erworben (neuer Eigentumsvorgang)
3. Kein Herausgabeanspruch des Bischof-Hellberg aus Paragraf 812 BGB

(er hat ihr die Bremsanlage nie geleistet)

## 5. BGH-Rechtsprechung zur Saldotheorie

### Wesentliche BGH-Entscheidungen:

- BGH, Urteil v. 14.10.1994, V ZR 196/93 = BGHZ 127, 197:

Saldotheorie gilt bei nichtigen gegenseitigen Verträgen;

Anwendung auch beim Kondiktionsdurchgriff.

- BGH, Urteil v. 27.09.2002, V ZR 218/01 = NJW 2003, 190:

Saldotheorie schützt auch bei Minderjährigen nicht — hier Zweikondiktionentheorie.

- BGH, Urteil v. 25.03.2004, III ZR 227/02 = NJW 2004, 2751:

Saldotheorie bei Rücktrittsrecht nach Paragraph 326 BGB.

### Fazit für diesen Fall:

Da weder ein nichtiger Vertrag vorliegt noch ein Schutzbefohlener beteiligt ist,

gilt grundsätzlich die **Saldotheorie**, die hier aber zum selben Ergebnis

wie die Zweikondiktionentheorie führt: 600.000 EUR Rückzahlungsanspruch.

### Quellen:

- Paragraph 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>
- BGH BGHZ 127, 197 (Saldotheorie): <https://openjur.de>
- BGH NJW 2003, 190 (Saldotheorie): <https://openjur.de>

## Datei

Office-Dokument: 10\_paragraf-818-wertersatz-brandschaden.docx

## **10 Paragraph 818 Abs. 2 BGB — Wertersatz nach Untergang des Mercedes-Benz 300 SL**

**Aktenzeichen:** AG Hamburg 67 IN 88/26 / LG Bonn 16 O 211/26

**Rechtsfrage:** Wertersatzpflicht nach Brand am 30.03.2025

### **1. Sachverhalt: Brand auf Schloss Bischof-Hellberg**

Am 30.03.2025 — zwei Tage nach der Übergabe des Mercedes-Benz 300 SL

an Trappenfels (28.03.2025) — wurde das Fahrzeug in der Remise des

Schlusses Bischof-Hellberg durch einen Großbrand vollständig zerstört.

Das Fahrzeug befand sich noch in der Remise, da der Transport nach Hamburg erst für den 02.04.2025 geplant war.

#### **Wert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Übereignung (28.03.2025):**

1.800.000 EUR (Sachverständigengutachten Elberfeld & Partner, 10.01.2025)

#### **Wert zum Zeitpunkt des Untergangs (30.03.2025):**

1.800.000 EUR (Versicherungsschätzung, kein Wertverlust in zwei Tagen)

## **2. Eigentumsrechtliche Situation beim Brand**

### **2.1 Eigentumslage**

Mit Übergabe am 28.03.2025 war das Eigentum am 300 SL nach Paragraph 929 S. 1 BGB

auf Trappenfels übergegangen (Einigung + Übergabe). Trappenfels war also

Eigentümer des Fahrzeugs beim Brand.

**Folge:** Der Sachuntergang trifft grundsätzlich den Eigentümer Trappenfels

(casum sentit dominus). Bischof-Hellberg trägt das Untergangsrisiko nicht.

### **2.2 Gefahrtragung nach Paragraph 446 BGB**

Nach Paragraph 446 BGB geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der Kaufsache

mit Übergabe auf den Käufer über. Da das Fahrzeug am 28.03.2025 übergeben wurde,

trägt Trappenfels ab diesem Zeitpunkt das Untergangsrisiko.

**Ergebnis:** Kaufpreisanspruch des Bischof-Hellberg bleibt bestehen (Paragraph 446 BGB),

auch wenn das Fahrzeug zufällig untergeht. Trappenfels schuldet den Restkaufpreis



von 750.000 EUR trotz Untergangs des Fahrzeugs.

### **3. Bereicherungsrechtlicher Wertersatz (Paragraf 818 Abs. 2 BGB)**

#### **3.1 Anspruch der Insolvenzmasse gegen Bischof-Hellberg?**

Die Insolvenzverwalterin Dr. Drosselberg argumentiert möglicherweise,

dass Trappenfels (Insolvenzmasse) gegen Bischof-Hellberg einen

bereicherungsrechtlichen Anspruch hat, wenn der Kauf angefochten wird.

#### **Logik:**

- Erfolgreiche Anfechtung nach Paragraf 133 InsO → Kaufvertrag ex tunc rückabzuwickeln
- Trappenfels hat Kaufpreis 1.050.000 EUR geleistet → Rückforderung
- Bischof-Hellberg hat das Fahrzeug übereignet → nicht mehr herauszugeben (Brand)
- Wertersatz nach Paragraf 818 Abs. 2 BGB = 1.800.000 EUR

#### **3.2 Gegenforderung Bischof-Hellberg**

Bei Rückabwicklung:

- Bischof-Hellberg schuldet Wertersatz für untergegangenes Fahrzeug: 1.800.000 EUR
- Trappenfels-Insolvenzmasse muss bezahlten Kaufpreis zurückgeben: 1.050.000 EUR
- **Saldo zugunsten Insolvenzmasse: 750.000 EUR**

#### **3.3 Paragraf 818 Abs. 3 BGB: Wegfall der Bereicherung des Bischof-Hellberg?**

**Kann Bischof-Hellberg einwenden, er sei nicht mehr bereichert?**

Bischof-Hellberg hat erhalten: 1.050.000 EUR Kaufpreis.

Er hat aufgegeben: Fahrzeug (Wert 1.800.000 EUR).

Sein Nettovorteil aus dem Geschäft: -750.000 EUR (er ist per Saldo schlechter dran).

**Paragraf 818 Abs. 3 BGB:** Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist.

Aber: Bischof-Hellberg hat 1.050.000 EUR Bargeld (oder verausgabt).

Sofern er das Geld noch hat, ist er bereichert.

Sofern er es verausgabt hat, wäre Paragraf 818 Abs. 3 BGB zu prüfen.

**Paragraf 819 Abs. 1 BGB:** Mit Kenntnis des Anfechtungsgrundes (Insolvenzantrag Oktober 2025)

haftet Bischof-Hellberg ohne Berufung auf Paragraf 818 Abs. 3 BGB.

## **4. Versicherungsrechtliche Aspekte**

### **4.1 Versicherungsschutz des Trappenfels**

Sofern das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Brandes bei einer Kaskoversicherung des Trappenfels versichert war (Wert: 1.800.000 EUR), stünde der Insolvenzmasse ein Versicherungsanspruch von 1.800.000 EUR zu.

**Rechercheergebnis (vorläufig):** Trappenfels hatte das Fahrzeug noch nicht auf eine eigene Versicherungspolice umgestellt. Ob die Oldtimerversicherung des Bischof-Hellberg (Lloyds of London, Deckung 2.000.000 EUR) noch lief, ist zu prüfen.

#### **Quellen:**

- Paragraf 818 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/818.html>
- Paragraf 446 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/446.html>
- BGH, Urteil v. 26.10.1978, VII ZR 104/77 (Wertersatz nach Untergang): <https://openjur.de>

## Datei

Office-Dokument: 11\_paragraf-817-beiderseitiger-verstoss.docx

# **11 Paragraph 817 S. 2 BGB — Ausschluss der Leistungskondition bei beiderseitigem Verstoß**

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26

**Rechtsfrage:** Greift Paragraph 817 S. 2 BGB im Doppelverkauf-Fall?

## **1. Normetext und Bedeutung**

### **Paragraph 817 BGB:**

S. 1: Ist der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet.

S. 2: Die Rückforderung ist jedoch ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last fällt.

#### **1.1 Zweck der Norm**

Paragraph 817 S. 2 BGB dient dem Zweck, den Leistenden daran zu hindern, sich auf die eigene Gesetzeswidrigkeit zu berufen (*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*). Die Norm hat Sanktionscharakter und soll abschreckend wirken.

## **2. Voraussetzungen Paragraph 817 S. 2 BGB**

1. Verstoß des Empfängers gegen gesetzliches Verbot oder gute Sitten (S. 1)
2. Gleichzeitiger Verstoß des Leistenden gegen dasselbe

## **3. Anwendung auf den Doppelverkauf-Fall**

### **3.1 Verstoß des Bischof-Hellberg?**

Bischof-Hellberg hat durch den Doppelverkauf möglicherweise gegen:

- Paragraph 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Paragraph 263 StGB (Betrug): Wenn er beim Abschluss des zweiten Kaufvertrags wusste, dass er das Fahrzeug bereits an Bagheri-Aichholz verkauft hatte und nicht mehr liefern konnte.
- Paragraph 826 BGB (vorsätzliche sittenwidrige Schädigung)

**Bewertung:** Ein Betrug i.S.d. Paragraphen 263 StGB setzt voraus, dass Bischof-Hellberg

beim Vertragsschluss mit Trappenfels (14.03.2025) keine Absicht hatte zu liefern.

Da er tatsächlich lieferte, fehlt es an der rechtswidrigen Bereicherungsabsicht.

Ein bloßer Doppelverkauf ohne Täuschungsabsicht begründet keinen Betrug.

### **3.2 Verstoß des Bagheri-Aichholz?**

Bagheri-Aichholz hat keinerlei gesetzwidrigen oder sittenwidrigen Handlung begangen.

Sie hat einen normalen Kaufvertrag abgeschlossen und die vereinbarte Anzahlung geleistet.

### **3.3 Ergebnis**

#### **Paragraf 817 S. 2 BGB greift nicht:**

- Mangels beiderseitigen Verstoßes ist die Rückforderung der 600.000 EUR durch Bagheri-Aichholz nicht nach Paragraf 817 S. 2 BGB ausgeschlossen.
- Selbst wenn man Bischof-Hellberg einen Sittenverstoß unterstellte (Doppelverkauf als Betrug), würde Paragraf 817 S. 2 BGB nur eingreifen, wenn auch Bagheri-Aichholz einen Verstoß beging — was nicht der Fall ist.

### **4. Abgrenzung: Paragraf 817 S. 1 vs. Paragraf 812 Abs. 1 BGB**

Wichtig ist die Abgrenzung:

- **Paragraf 817 S. 1 BGB** kommt nur in Betracht, wenn die Leistung gerade zum Zweck eines gesetzwidrigen oder sittenwidrigen Erfolgs erbracht wurde. Dies ist hier nicht der Fall: Bagheri-Aichholz leistete die Anzahlung für einen legitimen Kaufvertrag, nicht für einen illegalen Zweck.
- **Paragraf 812 Abs. 1 BGB** ist die einschlägige Anspruchsgrundlage, da der Rechtsgrund (Kaufvertrag) nachträglich entfallen ist.

#### **Quellen:**

- Paragraf 817 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/817.html>
- BGH NJW 2014, 1098 (Paragraf 817 S. 2 BGB Anwendung): <https://openjur.de>

## Datei

Office-Dokument: 12\_verjährung-bereicherungsansprüche.docx

## 12 Verjährung — Bereicherungsansprüche und Anfechtungsfristen

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26, AG Hamburg 67 IN 88/26, LG Bonn 4 O 188/26

**Rechtsfrage:** Verjährungsfristen aller Ansprüche in der Bischof-Hellberg-Akte

### 1. Bereicherungsansprüche (Paragraf 195 BGB)

#### 1.1 Regelverjährung

**Paragraf 195 BGB:** Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

**Paragraf 199 Abs. 1 BGB:** Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem

Schluss des Jahres, in dem

1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person

des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste.

#### 1.2 Anspruch Bagheri-Aichholz gegen Bischof-Hellberg (600.000 EUR)

| Parameter                 | Details                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anspruchsentstehung       | 28.03.2025 (Lieferung an Trappenfels; Unmöglichkeit für Bagheri-Aichholz) |
| Kenntnis Bagheri-Aichholz | ca. April 2025 (Mitteilung durch Bischof-Hellberg)                        |
| Jahresschluss             | 31.12.2025                                                                |
| Verjährungsende           | 31.12.2028                                                                |
| Klageerhebung             | 01.02.2026                                                                |
| Verjährung eingetreten?   | Nein — rechtzeitig                                                        |

#### 1.3 Anspruch Volksbank Bonn gegen Schmiedeknecht-KG (78.000 EUR)

| Parameter               | Details                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anspruchsentstehung     | 20.05.2025 (Anfechtungserklärung macht Anweisung nichtig) |
| Kenntnis                | Sofort mit Nichtigkeit der Anweisung                      |
| Jahresschluss           | 31.12.2025                                                |
| Verjährungsende         | 31.12.2028                                                |
| Verjährung eingetreten? | Nein                                                      |

### 2. Insolvenzanfechtungsansprüche (Paragraf 146 InsO)

**Paragraf 146 Abs. 1 InsO:** Der Anfechtungsanspruch verjährt in drei Jahren

nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

**Paragraf 146 Abs. 2 InsO:** Ohne Rücksicht auf die Kenntnis verjährt der

Anfechtungsanspruch in zehn Jahren nach Vornahme der anfechtbaren Handlung.

| Anfechtungshandlung             | Datum      | Verjährungsbeginn                   | Verjährungsende (3 J.) |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|
| Kaufpreiszahlung<br>Trappenfels | 18.03.2025 | 15.10.2025<br>(Verfahrenseröffnung) | 15.10.2028             |
| Übereignung 300 SL              | 28.03.2025 | 15.10.2025                          | 15.10.2028             |

|                  |            |   |                 |
|------------------|------------|---|-----------------|
| Anfechtungsklage | 20.01.2026 | — | — (rechtzeitig) |
|------------------|------------|---|-----------------|

### 3. AnfG-Anfechtungsfristen

**Paragraf 3 AnfG (Vorsätzliche Benachteiligung):** Zehn Jahre vor Anfechtung.

**Paragraf 4 AnfG (Unentgeltliche Leistung):** Vier Jahre vor Anfechtung.

| Anfechtungshandlung      | Datum      | Frist Paragraf 4 AnfG | Frist Paragraf 3 AnfG | Klage      | Ergebnis    |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Übertragung 6 Sportwagen | 15.01.2024 | 15.01.2028            | 15.01.2034            | 12.03.2026 | rechtzeitig |

### 4. Sonderfall: Paragraf 218 BGB (Einrede der Verjährung)

**Paragraf 218 BGB:** Die Rückforderung wegen ungerechtfertigter Bereicherung

ist ausgeschlossen, wenn der Anspruch, aus dem die Kondiktion folgt, verjährt ist.

Im vorliegenden Fall:

- Kaufpreisanspruch des Bischof-Hellberg aus dem Kaufvertrag mit Bagheri-Aichholz (auf die 1.200.000 EUR Restkaufpreis) verjährt nach Paragraf 195 BGB in drei Jahren.
- Nach Paragraf 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB verjähren Kaufpreisansprüche in der regulären 3-Jahres-Frist.
- Bischof-Hellberg hat keinen Kaufpreisanspruch gegen Bagheri-Aichholz, da er nicht geliefert hat.
- Paragraf 218 BGB daher nicht einschlägig.

### 5. Hemmung und Unterbrechung der Verjährung

**Paragraf 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB:** Hemmung durch Klageerhebung.

| Klage                                                        | Datum      | Hemmungswirkung ab |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Bagheri-Aichholz ./ Bischof-Hellberg                         | 01.02.2026 | 01.02.2026         |
| Drosselberg ./ Bischof-Hellberg (InsO)                       | 20.01.2026 | 20.01.2026         |
| Trappenfels-Erbenkonsortium ./ Helena Bischof-Renkert (AnfG) | 12.03.2026 | 12.03.2026         |

#### Quellen:

- Paragraf 195 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/195.html>
- Paragraf 199 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/199.html>
- Paragraf 218 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/218.html>
- Paragraf 146 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/146.html>
- Paragraf 15 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/15.html>



## Datei

Office-Dokument: 13\_paragraf-133-inso-vorsatz-vertiefte-pruefung.docx

## **13 Paragraf 133 InsO — Vertiefte Pruefung**

### **Glaeubigerbenachteiligungsvorsatz**

**Aktenzeichen:** AG Hamburg 67 IN 88/26

**Gegenstand:** Vertiefte Analyse Benachteiligungsvorsatz nach BGH-Massstab

## **1. BGH-Maßstab zum Benachteiligungsvorsatz**

### **1.1 Grundlegende BGH-Rechtsprechung**

Der BGH hat in einer Reihe von Entscheidungen den Maßstab für den

Benachteiligungsvorsatz nach Paragraf 133 InsO konkretisiert:

**BGH, Urteil v. 05.03.2015, IX ZR 133/14 = NJW 2015, 1677:**

Der Schuldner handelt mit Benachteiligungsvorsatz, wenn er die Benachteiligung seiner Gläubiger als sichere Folge seines Handelns erkennt und billigend in Kauf nimmt. Auf die Absicht, Gläubiger zu schädigen, kommt es nicht an.

**BGH, Urteil v. 12.11.2015, IX ZR 181/14 = NJW 2016, 681:**

Kennt der Schuldner seine (drohende) Zahlungsunfähigkeit, weiß er regelmäßig auch, dass seine Gläubiger benachteiligt werden.

### **1.2 Bedeutung der Zahlungsunfähigkeit als Indiz**

Nach Paragraf 133 Abs. 1 S. 2 InsO wird vermutet, dass der andere Teil

den Vorsatz kannte, wenn dieser wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit drohte und die Handlung die Gläubiger benachteiligte.

## **2. Prüfung im Trappenfels-Fall**

### **2.1 Kannte Trappenfels seine Zahlungsunfähigkeit (März 2025)?**

**Liquiditätsstatus März 2025:**

Trappenfels zahlte 850.000 EUR Anzahlung am 18.03.2025 — dies spricht gegen akute Zahlungsunfähigkeit. Gleichzeitig konnte er den Restkaufpreis von 750.000 EUR nicht zahlen (erste Mahnung Mai 2025).

Zeittafel der Zahlungsunfähigkeit:

...

18.03.2025 850.000 EUR Anzahlung bezahlt — noch zahlungsfähig

01.04.2025 200.000 EUR Teilzahlung — noch zahlungsfähig

01.05.2025 Restzahlung fällig, Trappenfels zahlt nicht — erste Anzeichen

15.06.2025 Mahnung durch Bischof-Hellberg — Zahlungsverzug

01.08.2025 Trotz Mahnungen keine Zahlung — faktische Zahlungsunfähigkeit

01.09.2025 Insolvenzantrag gestellt

...

**Bewertung:** Zahlungsunfähigkeit trat frühestens Mai/Juni 2025 ein.

Zum Zeitpunkt der Kaufpreiszahlungen (März/April 2025) war Trappenfels (noch) nicht zahlungsunfähig.

## 2.2 Konnte Bischof-Hellberg Zahlungsunfähigkeit erkennen?

Selbst wenn eine drohende Zahlungsunfähigkeit im März 2025 vorgelegen hätte, müsste Bischof-Hellberg diese erkannt haben.

### Faktoren:

- Trappenfels zahlte die Anzahlung pünktlich und vollständig (850.000 EUR)
- Keine Anzeichen für finanzielle Schieflage aus Sicht des Verkäufers
- Keine vorherige Geschäftsbeziehung zwischen Parteien
- Bischof-Hellberg hatte keinen Anlass, die Bonität des Käufers zu prüfen

**Ergebnis:** Paragraph 133 Abs. 3 InsO Vermutung greift nicht ein.

Kenntnis des Bischof-Hellberg vom Benachteiligungsvorsatz nicht nachweisbar.

## 3. Gesamtergebnis InsO-Anfechtung

| Anfechtungsgrundlage                         | Zeitfrist erfüllt | Tatbestand erfüllt                     | Ergebnis                    |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Paragraf 130 InsO<br>kongruente Deckung      | Nein (> 3 Monate) | —                                      | Kein<br>Anfechtungsanspruch |
| Paragraf 131 InsO<br>inkongruente Deckung    | Nein (> 3 Monate) | —                                      | Kein<br>Anfechtungsanspruch |
| Paragraf 133 InsO<br>Vorsatzanfechtung       | Ja (< 10 Jahre)   | Nein (Vorsatz nicht<br>beweisbar)      | Kein<br>Anfechtungsanspruch |
| Paragraf 134 InsO<br>unentgeltliche Leistung | —                 | Nein (kein<br>unentgeltlicher Vorgang) | Kein<br>Anfechtungsanspruch |

**Fazit:** Die Anfechtungsklagen der Insolvenzverwalterin Dr. Drosselberg

sind nach jetzigem Sachstand voraussichtlich unbegründet.

### Quellen:

- Paragraph 133 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/133.html>

- BGH NJW 2015, 1677 (Benachteiligungsvorsatz): <https://bundesgerichtshof.de>
- BGH NJW 2016, 681 (Zahlungsunfähigkeit als Indiz): <https://bundesgerichtshof.de>

## Datei

Office-Dokument: 14\_eingriffskondiktion-nutzungsherausgabe.docx

## **14 Eingriffskondiktion und Nutzungsherausgabe — Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB**

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26 (Hilfsantrag)

**Rechtsfrage:** Eingriffskondiktion bei Zwischennutzung des Fahrzeugs durch Trappenfels

### **1. Abgrenzung: Leistungs- vs. Eingriffskondiktion**

#### **1.1 Leistungskondiktion**

Anspruchsgrundlage: **Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB**

Tatbestandsmerkmal: Erlangt durch **Leistung** eines anderen

Prinzip: Rückabwicklung von Schuldverhältnissen

#### **1.2 Eingriffskondiktion**

Anspruchsgrundlage: **Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB**

Tatbestandsmerkmal: Erlangt **in sonstiger Weise** (= nicht durch Leistung)

Prinzip: Ausgleich von Eingriffen in fremde Rechtspositionen (Zuweisungsgehalt)

### **2. Anwendungsfall: Nutzungen durch Trappenfels**

Trappenfels hatte das Fahrzeug vom 28.03.2025 (Übereignung) bis

30.03.2025 (Brand) zwei Tage lang als Eigentümer besessen.

In dieser Zeit kann er das Fahrzeug benutzt oder zumindest bereitgestellt haben.

**Frage:** Kann Bagheri-Aichholz gegen Trappenfels auf Herausgabe von Nutzungen

(Gebrauchsvorteile) aus dem Fahrzeug kondizieren?

**Antwort:** Nein, aus mehreren Gründen:

1. Trappenfels war rechtmäßiger Eigentümer (wirksame Übereignung)
2. Kein Eingriff in eine Rechtsposition der Bagheri-Aichholz
3. Bagheri-Aichholz hatte keinen Anspruch auf Übereignung gegen Trappenfels
4. Durchgriffskondiktion im Dreieck (Bagheri-Aichholz → Trappenfels) scheitert

an den BGH-Grundsätzen zur Leistungskette

### **3. Nutzungsherausgabe nach Paragraf 818 Abs. 1 BGB**

**Gegenüber Bischof-Hellberg** (dem Leistungsempfänger) kann Bagheri-Aichholz

hingegen Herausgabe von Nutzungen aus dem erlangten Kaufpreis (600.000 EUR)

verlangen (Paragraf 818 Abs. 1 Alt. 2 BGB):

**Berechnungsgrundlage:**

- Betrag: 600.000 EUR
- Zeitraum: 05.03.2025 (Eingang) bis Rückzahlung
- Zinssatz für Nutzungersatz: BGH nimmt 4 % p.a. als Standardsatz an

(BGH NJW 2009, 2739)

- Pro Tag:  $600.000 \text{ EUR} \times 4 \% / 365 = \text{ca. } 65.75 \text{ EUR}$
- Pro Monat (30 Tage): ca. 1.972 EUR
- Pro Jahr: 24.000 EUR

**4. Sonderfall: Rückgriffskondiktion**

**Rückgriffskondiktion (Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB)** kommt in Betracht,

wenn jemand eine fremde Schuld tilgt und beim Schuldner Regress nehmen will.

**Relevanz im vorliegenden Fall:**

Wenn die Volksbank Bonn die 78.000 EUR an Schmiedeknecht-KG ausgezahlt hat und nun von Bischof-Hellberg keinen Ersatz bekommt, könnte sie theoretisch bei der Schmiedeknecht-KG Regress nehmen — allerdings nur, wenn die Zahlung ohne Rechtsgrund an Schmiedeknecht-KG erfolgte.

**5. Verwendungskondiktion**

**Verwendungskondiktion** ist der bereicherungsrechtliche Anspruch für den Fall, dass jemand Verwendungen auf eine fremde Sache gemacht hat.

**Relevanz:** Sofern die Schmiedeknecht-Restaurations-KG tatsächlich Arbeiten an dem 300 SL durchgeführt hat (Restaurierungsarbeiten im Wert von 78.000 EUR), könnte sie insoweit einen Verwendungsersatzanspruch gegen den Fahrzeugeigentümer haben.

Da das Fahrzeug untergegangen ist, stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang die Verwendungen den Wert des Fahrzeugs erhöht hatten (Paragraf 818 Abs. 2 BGB).

**Quellen:**

- Paragraf 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>
- BGH NJW 2009, 2739 (Nutzungsherausgabe 4%): <https://bundesgerichtshof.de>
- BGH NJW 2001, 1937 (Rückgriffskondiktion im Dreieck): <https://openjur.de>

## Datei

Office-Dokument: 15\_unmoeglichkeit-paragraf-275-bgb.docx



# 15 Unmöglichkeit der Leistung — Paragraf 275 BGB und Rechtsfolgen

Aktenzeichen: LG Bonn 16 O 211/26

**Rechtsfrage:** Unmöglichkeit nach Doppelverkauf und nach Brand

## 1. Arten der Unmöglichkeit

### 1.1 Paragraf 275 Abs. 1 BGB: Rechtliche Unmöglichkeit

Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner

oder für jedermann unmöglich ist.

**Relevante Fallkonstellationen:**

#### a) Lieferung des 300 SL an Bagheri-Aichholz nach Übereignung an Trappenfels:

Nach Übereignung an Trappenfels (28.03.2025) ist die Lieferung an Bagheri-Aichholz

rechtlich unmöglich (Paragraf 275 Abs. 1 BGB), da Bischof-Hellberg nicht mehr

Eigentümer ist und die Übereignung an Bagheri-Aichholz nicht vornehmen kann.

Es liegt **Leistungsunmöglichkeit aus subjektiven Gründen** vor (Stückkauf —

Paragraf 243 BGB ist nicht anwendbar, da keine Gattungsschuld).

#### b) Rückgabe des 300 SL nach Brand (Trappenfels / Insolvenzmasse):

Nach dem Brand am 30.03.2025 ist eine Rückgabe des Fahrzeugs (bei Rückabwicklung)

physisch unmöglich (Paragraf 275 Abs. 1 BGB — jedermanns Unmöglichkeit).

Rechtsfolge: Wertersatz nach Paragraf 818 Abs. 2 BGB = 1.800.000 EUR.

## 2. Rechtsfolgen der Unmöglichkeit

### 2.1 Gegenseitiger Vertrag (Paragraf 326 BGB)

**Paragraf 326 Abs. 1 BGB:**

Braucht der Schuldner nach Paragraf 275 Abs. 1-3 BGB nicht zu leisten,

entfällt der Anspruch des Gläubigers auf die Gegenleistung.

**Anwendung:**

- Bischof-Hellberg muss den 300 SL nicht mehr an Bagheri-Aichholz liefern

(Unmöglichkeit)

- Bagheri-Aichholz muss den Restkaufpreis nicht zahlen
- Die gezahlte Anzahlung (600.000 EUR) ist zurückzuzahlen:

Paragraf 326 Abs. 4 BGB i.V.m. Paragrafen 346 ff. BGB

### **Paragraf 326 Abs. 5 BGB:**

Kann Bischof-Hellberg nicht leisten, kann Bagheri-Aichholz vom Vertrag zurücktreten  
ohne Einhaltung einer Fristsetzung (sofortiges Rücktrittsrecht).

### **2.2 Schadensersatz statt der Leistung (Paragraf 283 BGB)**

Neben dem Rücktrittsrecht kann Bagheri-Aichholz Schadensersatz statt der Leistung  
verlangen, wenn Bischof-Hellberg die Unmöglichkeit zu vertreten hat.

### **Hat Bischof-Hellberg die Unmöglichkeit zu vertreten?**

Bischof-Hellberg hat durch den Doppelverkauf selbst die Unmöglichkeit der Lieferung  
an Bagheri-Aichholz herbeigeführt. Dies ist als Verletzung der Leistungspflicht  
i.S.d. Paragrafen 276, 280 BGB zu werten (er hat fahrlässig oder vorsätzlich  
doppelt verkauft).

### **Schadensersatzumfang (Paragraf 280, 281, 283 BGB):**

- Rückzahlung Anzahlung: 600.000 EUR
- Entgangener Gewinn (nicht zu berechnen, da Bagheri-Aichholz das Fahrzeug  
zum Marktpreis kaufte)
- Mehrkosten für Erwerb eines vergleichbaren Fahrzeugs: zu beziffern

### **3. Unmöglichkeit und Bereicherungsrecht: Parallele Ansprüche**

Nach h.M. schließen sich Rücktrittsrecht (Paragraf 326 Abs. 5 BGB) und

Bereicherungsanspruch (Paragraf 812 BGB) nicht gegenseitig aus,

sondern bestehen parallel:

| <b>Anspruchsgrundlage</b>                    | <b>Anspruchsziel</b>    | <b>Umfang</b>                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Paragraf 326 Abs. 4, 346 BGB<br>(Rücktritt)  | Rückzahlung 600.000 EUR | Verzugszinsen ab Rücktritt    |
| Paragraf 812 Abs. 1 S. 1 BGB<br>(Kondiktion) | Rückzahlung 600.000 EUR | Nutzungsherausgabe ab Zahlung |
| Paragraf 280, 283 BGB<br>(Schadensersatz)    | Rückzahlung + Schaden   | Positives Interesse           |

In der Praxis wird Bagheri-Aichholz alle drei Ansprüche kumulativ geltend machen;

der Schwerpunkt liegt auf dem Rücktrittsfolgenanspruch (Paragraf 346 BGB),

der am einfachsten durchzusetzen ist.

**Quellen:**

- Paragraf 275 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/275.html>
- Paragraf 326 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/326.html>
- Paragraf 283 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/283.html>
- BGH, Urteil v. 19.01.2018, V ZR 273/16 = NJW 2018, 1734 (Unmöglichkeit bei Doppelverkauf):  
<https://bundesgerichtshof.de>

## Datei

Office-Dokument: 16\_paragraf-119-anfechtung-anweisung.docx

## 16 Paragraph 119 BGB — Irrtumsanfechtung der Anweisung (Werkstatt Schmiedeknecht)

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26 (Nebenanspruch)

**Rechtsfrage:** Wirksamkeit der Irrtumsanfechtung der Zahlungsanweisung

### 1. Sachverhalt

Bischof-Hellberg behauptet, er habe bei Erteilung der Zahlungsanweisung über 78.000 EUR an die Volksbank Bonn einen Irrtum begangen: Er habe die Riedering Klassik-Service GmbH (Köln-Braunsfeld) beauftragen wollen, stattdessen sei aufgrund eines Missverständnisses mit dem Bankberater die Schmiedeknecht-Restaurations-KG (Köln-Ehrenfeld) als Empfänger eingetragen worden.

### 2. Anfechtungsvoraussetzungen (Paragraph 119 BGB)

#### 2.1 Anfechtungsgrund

**Paragraph 119 Abs. 1 BGB:**

Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten.

**Art des Irrtums im vorliegenden Fall:**

- Bischof-Hellberg kannte die Schmiedeknecht-Restaurations-KG (er wollte bewusst eine andere Werkstatt)
- Irrtum über den **Inhalt** der Willenserklärung (falsche Empfänger-IBAN wurde eingetragen)
- Qualifikation: **Inhaltsirrtum** nach Paragraph 119 Abs. 1 1. Alt. BGB

**Alternativ:** Irrtum über die **Person** des Empfängers = wesentliche Eigenschaft i.S.d. Paragraphen 119 Abs. 2 BGB, wenn die Identität des Zahlungsempfängers für die Anweisung entscheidend war.

#### 2.2 Wesentlichkeit des Irrtums

Der Irrtum muss wesentlich sein:

- Bei gleichwertigen Werkstätten: u.U. nicht wesentlich
- Bei erheblichem Qualitäts- oder Preisunterschied: wesentlich
- Hier: Bischof-Hellberg hatte mit der Schmiedeknecht-KG keinen Vertrag;

der Irrtum über den Vertragspartner ist **immer wesentlich** i.S.d. Paragraphen 119 Abs. 1 BGB

### **2.3 Frist (Paragraf 121 BGB)**

**Paragraf 121 Abs. 1 BGB:** Unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern)

nach Kenntniserlangung des Anfechtungsgrunds.

Anweisung: 15.04.2025

Kenntnis des Irrtums (Bischof-Hellberg bemerkt falsche Empfängerbezeichnung): 18.05.2025

Anfechtung: 20.05.2025 → 2 Tage nach Kenntniserlangung → **rechtzeitig** ✓

### **3. Wirkung der Anfechtung**

**Paragraf 142 Abs. 1 BGB:** Das anfechtbare Rechtsgeschäft gilt als von

Anfang an nichtig (ex tunc).

#### **Konsequenz:**

- Anweisung an die Volksbank Bonn ist rückwirkend nichtig
- Die Kontobelastung bei Bischof-Hellberg war unberechtigt
- Volksbank Bonn hat keinen Aufwendungsersatzanspruch aus dem (nichtigen)

Geschäftsbesorgungsvertrag

### **4. Schadensersatz nach Paragraf 122 BGB**

**Paragraf 122 Abs. 1 BGB:** Der Anfechtende hat dem Anfechtungsgegner

und Dritten, die auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut haben,

den Schaden zu ersetzen, der durch das Vertrauen auf die Gültigkeit entstanden ist

(Vertrauensschaden, negatives Interesse).

#### **Ansprüche der Schmiedeknecht-KG gegen Bischof-Hellberg (Paragraf 122 BGB):**

Sofern Schmiedeknecht-KG vertraut hat:

- Kosten für begonnene Restaurierungsarbeiten: ggf. Materialkosten, Arbeitsstunden
- Entgangener Gewinn für abgesagte andere Aufträge (Opportunitätskosten)

**Grenze:** Paragraf 122 Abs. 2 BGB: Kein Ersatz, wenn der Anfechtungsgegner

den Anfechtungsgrund kannte oder kennen musste.

## **5. Ergebnis**

Die Irrtumsanfechtung nach Paragraf 119 Abs. 1 BGB ist formell wirksam.

Inhaltlich ist sie als Inhaltsirrtum zu qualifizieren. Die Kontobelastung

war unberechtigt; die Volksbank Bonn kann bei der Schmiedeknecht-KG

Rückforderung der 78.000 EUR geltend machen.

Bischof-Hellberg muss jedoch der Schmiedeknecht-KG nach Paragraf 122 BGB

den Vertrauensschaden ersetzen — soweit deren Disposition auf die Wirksamkeit

der Anweisung beruhte.

### **Quellen:**

- Paragraf 119 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/119.html>
- Paragraf 121 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/121.html>
- Paragraf 122 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/122.html>
- Paragraf 142 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/142.html>

## Datei

Office-Dokument: 17\_bgh-grundsätze-bereicherungsausgleich-dreieck.docx



## **17 BGH-Grundsätze — Bereicherungsausgleich im Dreieck (Zusammenfassung)**

**Aktenzeichen:** Alle (LG Bonn 16 O 211/26, AG Hamburg 67 IN 88/26)

**Rechtsfrage:** Systematische Darstellung der BGH-Grundsätze

### **1. Leitmotiv: Schutz des Leistungsmittlers**

Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung (seit BGHZ 40, 272 = 1964)

den Grundsatz entwickelt, dass bei Anweisungslagen der Bereicherungsausgleich grundsätzlich entlang der Leistungsbeziehungen (= der Kausalverhältnisse) abgewickelt wird:

**Grundregel:** Wer gegenüber wem geleistet hat, der kondiziert auch gegenüber dem Empfänger seiner Leistung.

### **2. Fallgruppen im Dreieck**

#### **2.1 Wirksame Anweisung — fehlendes Valutaverhältnis**

Konstellation: Anweisender (A) weist Bank (B) an, an Empfänger (C) zu zahlen.

Valutaverhältnis (A — C) fehlt oder ist nichtig.

**BGH-Lösung:** C kondiziert gegen A (nicht gegen B),

denn A hat gegenüber C geleistet (Valutaverhältnis).

B kann ggü. A Aufwendungsersatz verlangen (Deckungsverhältnis).

#### **2.2 Nichtige Anweisung — wirksames Valutaverhältnis (unser Fall!)**

Konstellation: Anweisung (A → B) nichtig (Paragraf 119 BGB Anfechtung);

Valutaverhältnis (A — C) besteht.

**BGH-Lösung:**

- B kondiziert gegen C (da B keine wirksame Anweisung hatte und daher „auf eigene Rechnung“ zahlte — B ist im Außenverhältnis Leistender)
- A kondiziert gegen B (da B unberechtigtweise Konto des A belastete)
- A hat keine Direktkondiktion gegen C

**Im Fall Schmiedeknecht:**

- Volksbank Bonn kondiziert gegen Schmiedeknecht-KG (Paragraf 812 BGB)
- Bischof-Hellberg kondiziert gegen Volksbank Bonn (Paragraf 675u BGB)

### 2.3 Beide Verhältnisse nichtig

Konstellation: Anweisung nichtig UND Valutaverhältnis nichtig.

**BGH-Lösung:** Grundsätzlich wie 2.2 (Abwicklung in der Kette);

Direktkondiktion ausnahmsweise zulässig, wenn:

- Empfänger bösgläubig war (Paragraf 819 BGB analog)
- Rechtsmissbrauch

## 3. Abweichungen von der Leistungskettentheorie

### 3.1 Leistung ohne Tilgungsbestimmung

Fehlt eine klare Tilgungsbestimmung, kann die Zuordnung der Leistung schwierig sein.

BGH: Maßgeblich ist der objektive Empfängerhorizont.

### 3.2 Schutzbefohlene und Minderjährige

Bei Minderjährigen und Schutzbefohlenen weicht der BGH von der strengen

Leistungskettentheorie ab (Paragraf 818 Abs. 3 BGB Schutz des Minderjährigen,

keine Versagung des Schutzes durch Saldotheorie — BGH NJW 1996, 2652).

### 3.3 Insolvenz eines Beteiligten

Bei Insolvenz eines Kettenteils kann die strikte Abwicklung in der Kette

zu Nachteilen führen. BGH erlaubt in diesen Fällen u.U. Direktkondiktion

(BGH NJW 2001, 1937, 1939 — str.).

## 4. Anwendung auf die Bischof-Hellberg-Akte

| Dreieck             | Anweiser                   | Mittler          | Empfänger         | Fehler                               | BGH-Lösung                            |
|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Schmiedeknecht-Fall | Bischof-Hellberg           | Volksbank Bonn   | Schmiedeknecht-KG | Anweisung nichtig (Paragraf 119 BGB) | Bank → Schmiedeknecht; Bischof → Bank |
| Trappenfels-Fall    | (kein klassisches Dreieck) | Bischof-Hellberg | Trappenfels       | Doppelverkauf                        | Leistungskondiktion Bagheri → Bischof |

### Quellen:

- BGHZ 40, 272 = NJW 1964, 399 (Grundlegend): <https://openjur.de>
- BGHZ 147, 145 = NJW 2001, 1937 (Direktkondiktion bei Insolvenz): <https://openjur.de>
- BGH NJW 2008, 1369 (Dreieck): <https://bundesgerichtshof.de>

## Datei

Office-Dokument: 18\_anfechtungsklage-drosselberg-prozessual.docx

## **18 Anfechtungsklage Dr. Drosselberg — Prozessuale Fragen (InsO)**

**Aktenzeichen:** AG Hamburg 67 IN 88/26

**Klägerin:** RAin Dr. Sigrid Drosselberg als Insolvenzverwalterin

**Beklagter:** Dr. Reinhart Bischof-Hellberg

### **1. Prozessrechtliche Rahmenbedingungen**

#### **1.1 Sachliche Zuständigkeit**

Anfechtungsklagen der Insolvenzverwalterin werden nach Paragraph 180 InsO

beim zuständigen Gericht erhoben. Maßgeblich ist der allgemeine Gerichtsstand

(Paragraph 12 ZPO) des Anfechtungsgegners (Bischof-Hellberg, wohnhaft Bonn)

oder das Gericht des eröffneten Insolvenzverfahrens.

**Streitwert:** 1.800.000 EUR (Wertersatz für 300 SL)

→ Sachliche Zuständigkeit: LG (Paragraph 71 GVG, über 5.000 EUR)

**Problem:** Die Insolvenzverwalterin hat die Klage beim AG Hamburg erhoben

(Insolvenzgericht). Das AG Hamburg ist sachlich unzuständig.

→ **Verweisungsantrag** nach Paragraph 281 ZPO an LG Hamburg erforderlich.

#### **1.2 Örtliche Zuständigkeit**

Paragraph 180 Abs. 1 InsO: Für die Anfechtungsklage ist ausschließlich das

Gericht zuständig, bei dem das Insolvenzverfahren anhängig ist (AG Hamburg).

→ Die ausschließliche Zuständigkeit nach Paragraph 180 InsO geht vor;

das Gericht des Insolvenzverfahrens ist örtlich ausschließlich zuständig.

Aber: Sachlich zuständig ist das LG — hier wäre ggf. das LG Hamburg.

#### **1.3 Aktivlegitimation**

Die Insolvenzverwalterin (Dr. Drosselberg) ist nach Paragraph 80 Abs. 1 InsO

zur Verwaltung und Verfügung über die Insolvenzmasse befugt und damit

aktivlegitimiert für die Anfechtungsklage (Paragraph 143 Abs. 1 S. 1 InsO).

### **2. Klageart und Klageantrag**

**Klageart:** Leistungsklage auf Zahlung von 1.800.000 EUR Wertersatz

(bei Unmöglichkeit der Rückübereignung des verbrannten Fahrzeugs)

plus Zinsen (Paragraf 291 ZPO, Verzugszinsen Paragraf 288 BGB).

**Klageantrag (vorläufig):**

Die Beklagtenpartei (Dr. Reinhart Bischof-Hellberg) wird verurteilt,

an die Insolvenzmasse des Herrn Heinz-Albrecht Trappenfels

(AG Hamburg 67 IN 88/26) einen Betrag von 1.800.000 EUR nebst Zinsen

in Höhe von 5 Prozent über dem Basiszinssatz seit dem 20.01.2026 zu zahlen,

abzüglich des rückzugewährenden Kaufpreises von 1.050.000 EUR,

mithin Nettozahlung 750.000 EUR.

### **3. Einrede des Bischof-Hellberg**

#### **3.1 Fehlender Anfechtungsgrund**

Hauptverteidigung: Kein Benachteiligungsvorsatz des Trappenfels

zum Zeitpunkt der Handlung (März 2025 — keine Zahlungsunfähigkeit).

#### **3.2 Keine Gläubigerbenachteiligung**

Argument: Kaufvertrag über 1.800.000 EUR, gezahlter Kaufpreis 1.050.000 EUR —

theoretisch Restschuld 750.000 EUR. Bei wertäquivalentem Austausch

keine Gläubigerbenachteiligung (BGH NJW 2012, 1292 — Austausch gleichwertiger Leistungen).

Gegenargument Drosselberg: Das Fahrzeug ist untergegangen; die Insolvenzmasse

hat den Kaufpreis bezahlt und dafür nichts erhalten (Totalverlust durch Brand).

#### **3.3 Forderungsanmeldung**

Bischof-Hellberg hat die Restkaufpreisforderung (750.000 EUR) als

Insolvenzforderung angemeldet. Bei erfolgreicher Anfechtung würde diese

Forderung nach Paragraf 144 InsO wieder aufleben — aber nur als einfache

Insolvenzforderung (Quote unbekannt, voraussichtlich < 20 %).

### **4. Beweislastverteilung**

| <b>Tatsache</b>                     | <b>Beweislast</b>                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anfechtungshandlung (Übereignung)   | Dr. Drosselberg                                           |
| Zeitpunkt der Handlung              | Dr. Drosselberg                                           |
| Benachteiligungsvorsatz Trappenfels | Dr. Drosselberg (Paragraf 133 InsO)                       |
| Kenntnis Bischof-Hellberg           | Dr. Drosselberg (Paragraf 133 Abs. 1 S. 2 InsO Vermutung) |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Keine Zahlungsunfähigkeit (Widerlegung) | Bischof-Hellberg (Widerlegung Vermutung)   |
| Wegfall der Bereicherung                | Bischof-Hellberg (Paragraf 818 Abs. 3 BGB) |

**Quellen:**

- Paragraf 180 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/180.html>
- Paragraf 143 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/143.html>
- Paragraf 144 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/144.html>
- BGH NJW 2012, 1292 (Äquivalenz als Gegenindiz Gläubigerbenachteiligung):  
<https://bundesgerichtshof.de>

## Datei

Office-Dokument: 19\_anfg-klage-helena-renkert-prozessual.docx

## **19 AnfG-Klage gegen Helena Bischof-Renkert — Prozessuale Fragen**

**Aktenzeichen:** LG Bonn 4 O 188/26

**Kläger:** Trappenfels-Erbenkonsortium (RA Kuno Rethwisch-Möller)

**Beklagte:** Helena Bischof-Renkert, Zahnärztin Bonn

### **1. Anfechtungsklage nach AnfG (§ 13 AnfG)**

#### **1.1 Klageart**

Die Anfechtungsklage nach dem AnfG ist eine **\*\*Gestaltungsklage** kombiniert mit Leistungsklage<sup>\*\*</sup>. Der Gläubiger klagt auf Duldung der Zwangsvollstreckung in die anfechtbar übertragenen Gegenstände (Paragraf 11 AnfG).

#### **Klageantrag (Paragraf 13 AnfG i.V.m. Paragraf 11 Abs. 1 AnfG):**

Die Beklagte (Helena Bischof-Renkert) wird verurteilt, die Zwangsvollstreckung der Kläger in die nachfolgend bezeichneten Fahrzeuge zu dulden:

1. Porsche 356 B Coupé, Bj. 1962 (Kfz-Kennzeichen BN-HR-2024/1)
2. Ferrari 250 GT Berlinetta, Bj. 1961 (Kfz-Kennzeichen BN-HR-2024/2)
3. Alfa Romeo Giulietta Sprint, Bj. 1957 (Kfz-Kennzeichen BN-HR-2024/3)
4. Jaguar E-Type Serie 1, Bj. 1963 (Kfz-Kennzeichen BN-HR-2024/4)
5. BMW 507 Roadster, Bj. 1958 (Kfz-Kennzeichen BN-HR-2024/5)
6. Lancia Aurelia B24 Spider, Bj. 1955 (Kfz-Kennzeichen BN-HR-2024/6)

#### **1.2 Hilfsantrag: Wertersatz**

Sofern einzelne Fahrzeuge veräußert wurden:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger [Wert der veräußerten Fahrzeuge] zu zahlen (Paragraf 11 Abs. 2 AnfG).

### **2. Zuständigkeit**

**Sachliche Zuständigkeit:** LG Bonn (Streitwert 3.095.000 EUR > 5.000 EUR)

**Örtliche Zuständigkeit:** Bonn (allgemeiner Gerichtsstand der Beklagten, Paragraf 13 ZPO; zudem Belegenheitsort der Fahrzeuge, Paragraf 24 ZPO)

### **3. Klagevoraussetzungen AnfG**

**Paragraf 2 AnfG:** Die Anfechtung ist nur zulässig, wenn:



7. Der Gläubiger einen vollstreckbaren Schuldtitel hat oder einen Schuldtitel erlangen kann

8. Die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners (Bischof-Hellberg) nicht zur Befriedigung geführt hat oder voraussichtlich nicht führen wird

**Status:**

- Vollstreckbarer Titel gegen Bischof-Hellberg: noch nicht vorhanden

(LG Bonn 16 O 211/26 noch anhängig)

- Voraussichtliche Nichtbefriedigung: Bischof-Hellberg hat sichtbares Vermögen (Schloss, weitere Objekte) — Nachweis der Fruchtlosigkeit noch erforderlich

- **Problem:** Die Klage wurde eingereicht, bevor ein Vollstreckungstitel vorliegt.

Zulässigkeit nach Paragraph 2 AnfG fraglich — grds. muss Titel zuerst bestehen.

#### **4. Verteidigungsstrategie Helena Bischof-Renkert**

##### **a) Bestreitung des Benachteiligungsvorsatzes:**

Die Übertragung erfolgte im Januar 2024, als noch kein Streit mit Trappenfels bestand (Kaufvertrag Trappenfels erst März 2025). Helena kannte den Schuldnerplan nicht.

##### **b) Paragraph 4 AnfG — Gegenleistung:**

Helena Bischof-Renkert erbringt für die Fahrzeuge Pflegeleistungen an ihren Vater (regelmäßige Betreuung, Arztbegleitung). Dies könnte als Gegenleistung i.S. einer gemischten Schenkung gewertet werden.

##### **c) Entreicherung (Paragraph 11 Abs. 2 AnfG):**

Sofern Fahrzeuge veräußert und der Erlös für notwendige Aufwendungen verwendet, ist die Haftung auf das noch Vorhandene begrenzt.

#### **5. Prozesstaktische Empfehlung**

Die Kanzlei Spethmann, Kaltenbach & Partner empfiehlt für Dr. Bischof-Hellberg (inzident Betroffener):

9. Widerspruch zur Anfechtungsklage gegen Helena — Klagevoraussetzungen

nach Paragraph 2 AnfG noch nicht erfüllt (kein Vollstreckungstitel)

10. Parallel: Nachweis echter Gegenleistungen der Helena (Betreuungsleistungen)

11. Gutachten zur Wertermittlung der sechs Fahrzeuge zum Übertragungszeitpunkt

(Januar 2024) einholen — evtl. anderer Wert als angenommen

**Quellen:**

- Paragraph 2 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/2.html>
- Paragraph 11 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/11.html>
- Paragraph 13 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/13.html>
- BGH NJW 2012, 2099 (AnfG Voraussetzungen): <https://bundesgerichtshof.de>

## Datei

Office-Dokument: 20\_parallele-anspruchskonkurrenz.docx

## 20 Anspruchskonkurrenz — Parallele Ansprüche im Überblick

**Aktenzeichen:** LG Bonn 16 O 211/26, AG Hamburg 67 IN 88/26, LG Bonn 4 O 188/26

**Rechtsfrage:** Systematische Darstellung aller parallel bestehenden Ansprüche

### 1. Gesamtkarte der Ansprüche

...

DR. REINHART BISCHOF-HELLBERG (Schuldner/Beklagter in mehreren Verfahren)

|

|—— Schuldet Bagheri-Aichholz:

| |—— Paragraph 326 Abs. 4 / 346 BGB: Rückzahlung 600.000 EUR Anzahlung

| |—— Paragraph 812 Abs. 1 S. 1 BGB: Kondiktion 600.000 EUR

| |—— Paragraph 280, 283 BGB: Schadensersatz (Höhe offen)

|

|—— Schuldet Insolvenzmasse Trappenfels (sofern Anfechtung erfolgreich):

| |—— Paragraph 143 Abs. 1 InsO: Wertersatz 1.800.000 EUR

| |—— Abzüglich: Rückforderung Kaufpreis 1.050.000 EUR

| = Netto: 750.000 EUR

|

|—— Schuldet Volksbank Bonn (sofern Anweisung nichtig):

| |—— Paragraph 675u BGB: Bereicherung durch unberechtigte Belastung

|

|—— Verursacht Anfechtungslage:

|—— Übertragung 6 Fahrzeuge → AnfG-Anfechtung → Helena schuldet Duldung

...

### 2. Ansprüche und Prioritäten

#### 2.1 Bagheri-Aichholz (Priorität 1 — einfacher Gläubiger)

Bagheri-Aichholz hat keinen gesicherten Anspruch (keine Grundsuld, kein Pfandrecht). Sie ist einfacher Gläubiger.

**Durchsetzbarkeit:** Klage beim LG Bonn (16 O 211/26) — Erfolgsaussichten gut,  
da Anspruch klar begründet und Gegner (Bischof-Hellberg) vermögend.

## 2.2 Insolvenzmasse Trappenfels (Priorität 2 — Insolvenzanfechtung)

Anfechtungsansprüche haben nach Paragraph 143 InsO keine Vorrangstellung;

Bischof-Hellberg schuldet den Anfechtungsbetrag direkt an die Insolvenzmasse.

**Durchsetzbarkeit:** Schwierig — Anfechtungstatbestand (Paragraph 133 InsO)

nach derzeitigem Sachstand nicht erfüllt (kein nachweisbarer Benachteiligungsvorsatz).

## 2.3 Volksbank Bonn (Dreieckskonstellation)

**Durchsetzbarkeit:** Volksbank Bonn hat Anspruch gegen Schmiedeknecht-KG;

Bischof-Hellberg hat Anspruch gegen Volksbank.

## 3. Insolvenzforderungen vs. Masseforderungen

Im Insolvenzverfahren Trappenfels (AG Hamburg 67 IN 88/26) sind folgende

Forderungen zu unterscheiden:

| Gläubiger                        | Forderung             | Einordnung InsO                                 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Bischof-Hellberg (Restkaufpreis) | 750.000 EUR           | Einfache Insolvenzforderung (Paragraph 38 InsO) |
| Weitere Gläubiger Trappenfels    | unbekannte Summe      | Insolvenzforderungen                            |
| Masseverbindlichkeiten           | Verwalterhonorar etc. | Masseforderungen (Paragraph 55 InsO)            |

## 4. Wirtschaftliches Gesamtbild: Haftungsmasse Bischof-Hellberg

**Aktiva Dr. Bischof-Hellberg (geschätzt):**

- Schloss Bischof-Hellberg, Bonn: ca. 4.500.000 EUR
- Liquide Mittel (nach Kaufpreiseinnahmen): ca. 1.050.000 EUR
- Versicherungsansprüche (ggf.): Prüfung
- Sonstige Immobilien: unbekannt

**Passiva / drohende Verbindlichkeiten:**

- Rückzahlungsanspruch Bagheri-Aichholz: 600.000 EUR + Zinsen
- Anfechtungsanspruch InsO (strittig): bis 750.000 EUR
- Schadensersatzanspruch Bagheri-Aichholz: unklar
- Vertrauensschaden Schmiedeknecht-KG (Paragraph 122 BGB): bis 78.000 EUR

**Gesamtverbindlichkeit (Maximum):** ca. 1.428.000 EUR

**Gesamtaktiva:** deutlich > 5.000.000 EUR

**Bewertung:** Bischof-Hellberg ist nicht insolvent; die Forderungen

sind theoretisch vollständig durchsetzbar.

**Quellen:**

- Paragraf 38 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/38.html>
- Paragraf 55 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/55.html>
- Paragraf 143 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/143.html>

## Datei

Office-Dokument: 22\_mandantenkorrespondenz-spethmann.docx

## **22 Mandantenkorrespondenz — Spethmann an Dr. Bischof-Hellberg**

**Datum:** 25. März 2026

**Von:** RA Dr. Tilman Spethmann, Spethmann, Kaltenbach & Partner mbB

**An:** Dr. Reinhart Bischof-Hellberg, Schloss Bischof-Hellberg, 53177 Bonn

**Betreff:** Zusammenfassende Mandanteninfo — Stand März 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Bischof-Hellberg,

ich erlaube mir, Ihnen nach unserer Besprechung vom 20. März 2026 eine abschließende schriftliche Zusammenfassung der rechtlichen Situation zu übermitteln. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine vorläufige Bewertung handelt, die sich mit dem Fortgang der Verfahren ändern kann.

### **I. Verfahren LG Bonn 16 O 211/26 (Klage Bagheri-Aichholz)**

Die Klage der Frau Theresia Bagheri-Aichholz auf Rückzahlung ihrer Anzahlung von 600.000 EUR ist nach meiner Einschätzung in der Hauptsache begründet.

Die rechtliche Grundlage — Bereicherungsrecht nach Paragraph 812 BGB sowie Rücktrittsfolgenanspruch aus Paragraph 346 BGB — ist solide.

**Meine Empfehlung:** Ich rate Ihnen dringend, mit Frau Bagheri-Aichholz einen außergerichtlichen Vergleich zu suchen. Ich werde dieser Woche mit Ihrem Einverständnis Kontakt zu ihrer Anwältin aufnehmen.

Ein Vergleich über 600.000 EUR (ohne Zinsen, ohne Schadensersatz) würde die Sache kostengünstig und schnell beenden.

### **II. Verfahren AG Hamburg 67 IN 88/26 (Insolvenzanfechtung Drosselberg)**

Die Anfechtungsklage der Insolvenzverwalterin Dr. Drosselberg dürfte nach derzeitiger Rechtslage keinen Erfolg haben. Die zeitlichen Voraussetzungen der Paragraphen 130, 131 InsO sind nicht erfüllt; ein Benachteiligungsvorsatz des Trappenfels im März 2025 ist nicht nachweisbar.

Ich werde eine Klageerwiderung einreichen, mit der ich Klageabweisung beantrage.



Parallel melde ich Ihre Restkaufpreisforderung (750.000 EUR) als Insolvenzforderung beim Insolvenzgericht Hamburg an.

### **III. Verfahren LG Bonn 4 O 188/26 (AnfG gegen Ihre Tochter)**

Die Anfechtungsklage gegen Ihre Tochter Helena macht mir rechtlich mehr Sorgen als die Insolvenzanfechtung. Die Übertragung der sechs Fahrzeuge im Januar 2024 fiel zeitlich noch in die Vier-Jahres-Frist des Paragraphen 4 AnfG. Entscheidend wird sein, ob Helena ihre Betreuungsleistungen als Gegenleistung beweisen kann. Bitte stellen Sie alle Belege zusammen (Arzttermine, Pflegetagebuch, etwaige Überweisungen). Zudem benötige ich ein aktuelles Gutachten über den Wert der sechs Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Übertragung im Januar 2024.

### **IV. Dreiecksverhaeltnis Schmiedeknecht-Restaurations-KG**

Die Rückforderung der 78.000 EUR läuft über die Volksbank Bonn; Sie selbst müssen hier zunächst nichts unternehmen. Ich begleite die Volksbank bei ihrer Rückforderungsklage gegen die Schmiedeknecht-KG. Ihr Anspruch gegen die Volksbank Bonn auf Kontogutschrift werde ich in einem separaten Schreiben geltend machen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen,

**Dr. Tilman Spethmann**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht und Zivilrecht

Spethmann, Kaltenbach & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft mbB

Kaiserstraße 14, 53113 Bonn

Tel.: +49 228 9876-0

E-Mail: t.spethmann@skp-rechtsanwaelte.de

*Dieses Schreiben ist vertraulich und ausschließlich für den genannten Mandanten bestimmt.*

*Bereicherungsrecht-Prüfprogramm verwendet: `bereicherungs-und-anfechtungsrecht-pruefer`*

**Quellen:**

- Paragraf 812 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html>
- Paragraf 346 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/346.html>
- Paragraf 130 InsO: <https://dejure.org/gesetze/InsO/130.html>
- Paragrafen 3, 4 AnfG: <https://dejure.org/gesetze/AnfG/3.html>

## Datei

Office-Dokument: docx/anfechtungsklage-inso-drosselberg.docx

**Amtsgericht Hamburg** Insolvenzabteilung Sievekingplatz 1 20355 Hamburg

**Az. AG Hamburg 67 IN 88/26 — Insolvenzsache Heinz-Albrecht Trappenfels**

## **ANFECHTUNGSKLAGE**

*gemäß §§ 130, 133 InsO, hilfsweise § 134 InsO*

**Klägerin:** RAin Dr. Sigrid Drosselberg als Insolvenzverwalterin in der Insolvenzsache Heinz-Albrecht Trappenfels (AG Hamburg 67 IN 88/26)

**Beklagter:** Dr. Reinhart Bischof-Hellberg, Schloss Bischof-Hellberg, 53177 Bonn

### **I. Klageantrag**

Die Klägerin beantragt: 1. Den Beklagten zu verurteilen, an die Insolvenzmasse des Heinz-Albrecht Trappenfels (AG Hamburg 67 IN 88/26) einen Betrag von 1.800.000,00 EUR (Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB i.V.m. § 143 Abs. 1 S. 2 InsO) abzüglich des wiederauflebenden Kaufpreisanspruchs des Beklagten in Höhe von 1.050.000,00 EUR, mithin netto 750.000,00 EUR, nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozent über dem Basiszinssatz seit Klagezustellung zu zahlen. 2. Hilfsweise: Festzustellen, dass die Übereignung des Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (Fahrgestellnummer 198.040.55XXXX) vom 28. März 2025 der Insolvenzmasse gegenüber unwirksam ist.

### **II. Sachverhalt**

1. Über das Vermögen des Heinz-Albrecht Trappenfels wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 15. Oktober 2025 das Insolvenzverfahren eröffnet (Az. AG Hamburg 67 IN 88/26). Die Klägerin wurde zur Insolvenzverwalterin bestellt. 2. Am 14. März 2025 schloss der Insolvenzschuldner Trappenfels mit dem Beklagten Bischof-Hellberg einen Kaufvertrag über den Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (Baujahr 1955) zu einem Kaufpreis von 1.800.000,00 EUR. Trappenfels zahlte am 18. März 2025 eine Anzahlung von 850.000,00 EUR und am 01. April 2025 eine Teilzahlung von 200.000,00 EUR (gesamt: 1.050.000,00 EUR). 3. Der Beklagte übereignete das Fahrzeug am 28. März 2025 an den Schuldner. Zwei Tage nach der Übereignung wurde das Fahrzeug durch einen Brand vollständig zerstört. Ein Versicherungsschutz für die Insolvenzmasse bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.

### **III. Rechtliche Begründung**

#### **A. § 133 InsO — Vorsatzanfechtung**

Nach § 133 Abs. 1 InsO ist eine Rechtshandlung anfechtbar, die der Schuldner innerhalb von zehn Jahren vor dem Eröffnungsantrag mit dem Vorsatz vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz kannte. Der Schuldner Trappenfels handelte im März 2025 in Kenntnis seiner sich abzeichnenden wirtschaftlichen Krise. Sein Erwerb eines Luxusfahrzeugs im Wert von 1.800.000,00 EUR bei gleichzeitiger Nichterfüllung anderer Verbindlichkeiten indiziert den Benachteiligungsvorsatz. Der Beklagte kannte als Verkäufer die geschäftlichen Aktivitäten des Schuldners und hätte bei hinreichender Sorgfalt die finanziellen Schwierigkeiten erkennen können. Der Anfechtungszeitraum von zehn Jahren ist eingehalten (Handlung März 2025, Eröffnungsantrag September 2025).

## **B. Rechtsfolge: Wertersatz (§§ 143 Abs. 1, 818 Abs. 2 BGB)**

Da das anfechtbar erlangte Fahrzeug nicht mehr herausgegeben werden kann (Untergang durch Brand), ist gemäß § 143 Abs. 1 S. 2 InsO i.V.m. § 818 Abs. 2 BGB Wertersatz zu leisten. Der Verkehrswert des Fahrzeugs betrug zum Zeitpunkt der Übereignung 1.800.000,00 EUR (Sachverständigengutachten Elberfeld & Partner, Anlage K1).

**Dr. Sigrid Drosselberg Insolvenzverwalterin (§ 80 InsO) Rechtsanwältin**

Quellen: § 133 InsO <https://dejure.org/gesetze/InsO/133.html> | § 143 InsO <https://dejure.org/gesetze/InsO/143.html> | § 818 BGB <https://dejure.org/gesetze/BGB/818.html>

## Datei

Office-Dokument: docx/anfg-klage-helena-renkert.docx

**Landgericht Bonn** Straße des Rechts 2 53113 Bonn

**Az. LG Bonn 4 O 188/26**

## **ANFECHTUNGSKLAGE**

*gemäß §§ 3, 4 AnfG (Gläubigeranfechtungsgesetz)*

**Kläger:** Trappenfels-Erbenkonsortium, bestehend aus: [Namen der Erben, geschwärzt], vertreten durch RA Kuno Rethwisch-Möller, Hamburg

**Beklagte:** Helena Bischof-Renkert, Zahnärztin, Koblenzer Str. 78, 53173 Bonn

### **I. Klageanträge**

Die Kläger beantragen: 1. Die Beklagte wird verurteilt, die Zwangsvollstreckung der Kläger in folgende Fahrzeuge zu dulden (§ 11 AnfG): a) Porsche 356 B Coupé, Baujahr 1962 b) Ferrari 250 GT Berlinetta, Baujahr 1961 c) Alfa Romeo Giulietta Sprint, Baujahr 1957 d) Jaguar E-Type Serie 1, Baujahr 1963 e) BMW 507 Roadster, Baujahr 1958 f) Lancia Aurelia B24 Spider, Baujahr 1955 2. Hilfsweise: Die Beklagte wird verurteilt, an die Kläger den Wert der an Dritte veräußerten Fahrzeuge zu zahlen (§ 11 Abs. 2 AnfG). 3. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

### **II. Sachverhalt**

1. Die Kläger sind Rechtsnachfolger des Heinz-Albrecht Trappenfels (verst.) und machen als dessen Gläubiger Ansprüche gegen den Schuldner Dr. Reinhart Bischof-Hellberg geltend (Hauptforderung: Rückzahlung Anzahlung 850.000,00 EUR sowie Restkaufpreis 750.000,00 EUR aus LG Bonn 16 O 211/26). 2. Der Schuldner Bischof-Hellberg übertrug am 15. Januar 2024 durch notariellen Schenkungsvertrag (Notar Dr. Wilhelm Schröter-Lenz, UR Nr. 2024/042) sechs historische Sportwagen mit einem Gesamtwert von ca. 3.095.000,00 EUR (Schätzwert Zeitpunkt der Übertragung) unentgeltlich auf seine Tochter, die Beklagte. 3. Im Zeitpunkt der Übertragung waren die Kläger (bzw. ihr Rechtsvorgänger Trappenfels) bereits Gläubiger des Schuldners, zumindest drohende Gläubiger aufgrund der kurz danach abgeschlossenen Kaufverträge.

### **III. Rechtliche Begründung**

#### **A. § 4 AnfG — Unentgeltliche Leistung**

Gemäß § 4 Abs. 1 AnfG sind unentgeltliche Leistungen des Schuldners anfechtbar, wenn sie nicht früher als vier Jahre vor der Anfechtung vorgenommen worden sind. Die Schenkung der sechs Sportwagen an die Beklagte am 15. Januar 2024 liegt weniger als vier Jahre vor dieser Klageerhebung am 12. März 2026. Eine Gegenleistung der Beklagten ist nicht ersichtlich. Der Tatbestand des § 4 AnfG ist erfüllt.

#### **B. § 3 Abs. 1, 2 AnfG — Vorsätzliche Benachteiligung**

Hilfsweise: Der Schuldner handelte mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen. Als nahe Angehörige im Sinne des § 3 Abs. 2 AnfG wird vermutet, dass die Beklagte den Vorsatz des Schuldners kannte. Der Umstand, dass der Schuldner kurz nach der Schenkung zwei Kaufverträge über ein Fahrzeug im Wert von 1.800.000,00 EUR abschloss, ohne beide erfüllen zu können, belegt seine desolante finanzielle Planung, die der Beklagten als enger Familienangehöriger bekannt gewesen sein muss.

### **C. Rechtsfolge (§ 11 AnfG)**

Die Beklagte hat gemäß § 11 Abs. 1 AnfG die Zwangsvollstreckung der Kläger in die sechs Fahrzeuge zu dulden, als ob diese noch im Vermögen des Schuldners stünden.

### **IV. Beweismittel**

Anlage K1: Notarielle Schenkungsurkunde vom 15. Januar 2024 (UR Nr. 2024/042) Anlage K2: Sachverständigengutachten über die sechs Fahrzeuge (Wert Januar 2024) Anlage K3: Vollstreckungsunterlagen Trappenfels-Erbenkonsortium Zeugen: Notar Dr. Schröter-Lenz zur Beurkundung des Schenkungsvertrags

**Kuno Rethwisch-Möller Rechtsanwalt**

Quellen: § 3 AnfG <https://dejure.org/gesetze/AnfG/3.html> | § 4 AnfG <https://dejure.org/gesetze/AnfG/4.html> | § 11 AnfG <https://dejure.org/gesetze/AnfG/11.html>



## Datei

Office-Dokument: docx/bereicherungsklage-bagheri-aichholz-lg-bonn.docx

**Landgericht Bonn** Straße des Rechts 2 53113 Bonn

Bonn, den 01. Februar 2026

In der Sache:

**Theresia Bagheri-Aichholz, Schuberting 12, 1010 Wien (Österreich)** — Klägerin —  
gegen

**Dr. Reinhart Bischof-Hellberg, Schloss Bischof-Hellberg, 53177 Bonn** — Beklagter —

**Aktenzeichen: LG Bonn 16 O 211/26**

## **KLAGE**

auf Rückzahlung einer Anzahlung aus Bereicherungsrecht (§§ 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt., 818 Abs. 1, 2 BGB; § 346 BGB)

### **I. Klageantrag**

Die Klägerin beantragt: Den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 600.000,00 EUR (in Worten: sechshunderttausend Euro) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) seit dem 10. April 2025 zu zahlen. Hilfsweise: Den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Nutzungen aus dem vorgenannten Betrag seit dem 05. März 2025 in Höhe von 4 Prozent p.a. herauszugeben (§ 818 Abs. 1 BGB).

### **II. Sachverhalt**

1. Die Klägerin ist Sammlerin historischer Fahrzeuge mit Sitz in Wien, Österreich. Der Beklagte Dr. Reinhart Bischof-Hellberg (nachfolgend: Beklagter) ist pensionierter Anaesthetist und Inhaber einer bedeutenden Sammlung historischer Sportwagen in Bonn.
2. Am 03. März 2025 schlossen die Parteien einen Kaufvertrag über den Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (Baujahr 1955, Fahrgestellnummer 198.040.55XXXXX, geschwärzt) zu einem Kaufpreis von 1.800.000,00 EUR ab (Anlage K1 — Kaufvertrag). Die Klägerin leistete am 05. März 2025 eine Anzahlung von 600.000,00 EUR auf das Konto des Beklagten (IBAN DE88 3806 0186 0000 1234 56), was durch den Kontoauszug der Klägerin belegt ist (Anlage K2).
3. Ohne Kenntnis und Einverständnis der Klägerin veräußerte der Beklagte das streitgegenständliche Fahrzeug am 14. März 2025 erneut an einen Dritten (Herrn Heinz-Albrecht Trappenfels, Hamburg) und übergab das Fahrzeug am 28. März 2025 an den Dritten. Die vereinbarte Lieferung an die Klägerin zum 01. Mai 2025 wurde damit unmöglich (§ 275 Abs. 1 BGB).
4. Die Klägerin erklärte mit Anwaltsschreiben vom 10. April 2025 den Rücktritt vom Kaufvertrag (§§ 326 Abs. 5, 323 BGB) und forderte den Beklagten zur Rückzahlung der Anzahlung von 600.000,00 EUR bis zum 30. April 2025 auf (Anlage K3). Der Beklagte hat bislang keine Zahlung geleistet.

### **III. Rechtliche Begründung**

#### **A. Bereicherungsrechtlicher Anspruch (§ 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB)**

Der Beklagte hat die Anzahlung von 600.000,00 EUR durch Leistung der Klägerin erlangt. Die Klägerin zahlte bewusst und zweckgerichtet zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtung

(Leistungskondiktion). Mit dem erklärten Rücktritt ist der Rechtsgrund (Kaufvertrag) gemäß § 812 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 BGB entfallen (condictio ob causam finitam). § 814 BGB scheidet aus, da die Klägerin beim Zeitpunkt der Leistung keine Kenntnis vom fehlenden Rechtsgrund hatte.

## **B. Rücktrittsfolgenanspruch (§ 346 Abs. 1 BGB)**

Nach wirksamem Rücktritt gemäß §§ 326 Abs. 5, 323 BGB sind die empfangenen Leistungen zurückzugewähren (§ 346 Abs. 1 BGB). Die Klägerin hat 600.000,00 EUR geleistet; der Beklagte hat keine Leistung erbracht. Die Rückgewährpflicht umfasst daher die volle Anzahlung.

## **C. Zinsen (§§ 286, 288 BGB)**

Mit Ablauf der gesetzten Frist am 30. April 2025 befand sich der Beklagte in Verzug (§ 286 Abs. 1 BGB). Gesetzliche Verzugszinsen betragen 5 Prozent über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 BGB). Hilfsweise sind ab dem 05. März 2025 (Eingang der Zahlung) Nutzungen gemäß § 818 Abs. 1 BGB i.H.v. 4 Prozent p.a. zu erstatten (BGH NJW 2009, 2739).

## **IV. Beweismittel**

Anlage K1: Kaufvertrag vom 03. März 2025 Anlage K2: Kontoauszug Anzahlung 600.000 EUR vom 05. März 2025 Anlage K3: Rücktrittsschreiben vom 10. April 2025 Anlage K4: Sachverständigengutachten Elberfeld & Partner (Fahrzeugwert) Zeugenvernehmung; Notariat Wien (Vertragsunterzeichnung Bagheri-Aichholz)

**Spethmann, Kaltenbach & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft mbB RA Dr. Tilman Spethmann  
(Rechtsanwalt)**

Quellen: § 812 BGB <https://dejure.org/gesetze/BGB/812.html> | § 346 BGB <https://dejure.org/gesetze/BGB/346.html> | BGH NJW 2009, 2739 <https://bundesgerichtshof.de>

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/insolvenzeroeffnungsbeschluss-ag-hamburg-redacted.pdf

# AMTSGERICHT HAMBURG

Insolvenzabteilung — Beschlussauszug (geschwaerzte Arbeitsfassung) · Geschaeftsnummer: 67 IN 88/26  
· Hamburg, 15. Oktober 2025

In dem Insolvenzantragsverfahren des Schuldners Heinz-Albrecht Trappenfels, Hamburg, hat das Amtsgericht Hamburg durch den Richter am Amtsgericht Dr. Konrad Meissner-Haberstock am 15. Oktober 2025 beschlossen:

## BESCHLUSS

## I. Verfahrenseröffnung

Ueber das Vermoegen des Schuldners Heinz-Albrecht Trappenfels wird das Insolvenzverfahren eroeffnet.

## II. Insolvenzverwalterin

Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: RAin Dr. Sigrid Drosselberg, Rechtsanwaeltin und Fachanwaeltin fuer Insolvenz- und Sanierungsrecht, Kanzlei Drosselberg & Harms, Ballindamm 39, 20095 Hamburg.

### III. Termine

Berichtstermin (§ 156 InsO): 10. Dezember 2025, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 302, AG Hamburg, Sievekingplatz 1. Prüfungstermin (§ 176 InsO): 20. Januar 2026, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 302.

#### IV. Insolvenzforderungen

Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 30. November 2025 beim Insolvenzgericht schriftlich anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO).

| Gläubiger                                     | Forderungsbetrag     | Rang            | Bestreitung |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Dr. Reinhart Bischof-Hellberg (Restkaufpreis) | 750.000,00 EUR       | § 38 InsO       | Nein        |
| ■■■■■■■■■■■■■■■                               | ■■■■.■■■■,00 EUR     | § 38 InsO       | Nein        |
| Finanzamt Hamburg-■■■■                        | ■■■■.■■■■,00 EUR     | § 55 InsO Masse | Nein        |
| GESAMT                                        | ca. 3.200.000,00 EUR | —               | —           |

## V. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist sofortige Beschwerde nach § 34 InsO zulaessig. Die sofortige Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung beim Amtsgericht Hamburg oder beim Landgericht Hamburg einzulegen.

Hamburg, 15. Oktober 2025

Dr. Konrad Meissner-Haberstock  
Richter am Amtsgericht

Arbeitsvermerk: Geschwaerzte Aktenkopie aus dem Insolvenzkomplex Trappenfels/Bischof-Hellberg. Personenbezogene Daten und Bankverbindungen wurden aus der Arbeitsfassung entfernt; vor gerichtlicher Verwendung ist die Originalabschrift aus der Insolvenzakte beizuziehen.

Quellen: § 27 InsO, § 28 InsO, § 80 InsO, § 130 InsO, § 133 InsO.

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/kaufvertrag-mercedes-300sl-redacted.pdf

# KAUFVERTRAG

Auszug — geschwaerzte Arbeitsfassung · Az. LG Bonn 16 O 211/26 · Vertragsnummer KV-BH-2025-0303  
· Wien, 03. Maerz 2025

## § 1 — Vertragsparteien

Verkaeuer: Dr. Reinhart Bischof-Hellberg, Schloss Bischof-Hellberg, 53177 Bonn. Kaeuferin: Theresia Bagheri-Aichholz, Wien, Anschrift geschwaerzt.

## § 2 — Kaufgegenstand

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing (Typ W 198), Baujahr 1955, Fahrgestellnummer 198.040.55XXXXX, Silber-Grau Metallic, rote Lederausstattung, Kilometerstand geschwaerzt, Originalzustand bis auf nachgeruestete Bremsanlage (Bj. 1973).

## § 3 — Kaufpreis und Zahlungsbedingungen

Kaufpreis gesamt: 1.800.000,00 EUR. Anzahlung: 600.000,00 EUR, faellig bis zum 10. Maerz 2025. Restbetrag: 1.200.000,00 EUR, faellig bei Uebergabe. Zahlungsweg: Bankueberweisung, IBAN geschwaerzt.

Hinweis der Kanzlei: Die Klausel "Anzahlung nicht rueckzahlbar" ist bereicherungsrechtlich angreifbar, soweit die Nichtlieferung vom Verkaeuer zu vertreten ist (§§ 307, 812 BGB).

## § 4 — Lieferbedingungen

Lieferfrist: 01. Mai 2025. Lieferort: Domizil der Kaeuferin in Wien-Doebling. Transportkosten traegt der Verkaeuer.

## § 5 — Eigentumsuebergang und Gefahrtragung

Das Eigentum am Kaufgegenstand geht mit vollstaendiger Kaufpreiszahlung auf die Kaeuferin ueber. Die Gefahr des zufaelligen Untergangs oder der Verschlechterung geht mit Uebergabe auf die Kaeuferin ueber (§ 446 BGB).

Wien/Bonn, 03.03.2025

---

Theresia Bagheri-Aichholz (Kaeuferin)      Dr. Reinhart Bischof-Hellberg (Verkaeuer)

Arbeitsvermerk: Geschwaerzte Vertragskopie aus der Mandatsakte. Personenbezogene Angaben, Kontodaten und einzelne Identifikationsmerkmale wurden fuer die Arbeitsfassung entfernt; massgeblich bleibt der im Original vorliegende Vertrag.

Quellen: § 433 BGB, § 446 BGB, § 812 BGB.